BVwG
Bundesverwaltungsgericht
Republik Österreich

Sitz Wien
Erdbergstraße 192 – 196, 1030 Wien
Tel: +43 1 601 49 – 0
Fax: + 43 1 711 23-889 15 41
www.bvwg.gv.at

E N T S C H E I D U N G S D A T U M

2 8 . 0 4 . 2 0 2 5

G E S C H Ä F T S Z A H L

W 2 5 8 2 2 2 4 2 2 9 - 1 / 3 2 E
W 2 5 8 2 2 7 2 8 1 8 - 1 / 2 2 E
W 2 5 8 2 2 7 2 8 2 0 - 1 / 2 2 E
W 2 5 8 2 2 7 2 8 2 2 - 1 / 2 2 E
W 2 5 8 2 2 7 2 8 2 3 - 1 / 2 2 E
W 2 5 8 2 2 7 2 8 1 7 - 1 / 2 0 E
W 2 5 8 2 2 7 2 8 2 6 - 1 / 2 2 E
W 2 5 8 2 2 2 6 8 0 7 - 1 / 1 5 E

I M N A M E N D E R R E P U B L I K !

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Gerold PAWELKA-SCHMIDT als Vorsitzenden und die fachkundigen Laienrichter Dr. Gerd TRÖTZMÜLLER und Gerhard RAUB als Beisitzer über die Beschwerde von 1. XXXX , 2. XXXX , 3. XXXX , 4. XXXX , 5. XXXX , 6. XXXX , 7. XXXX und 8. XXXX , 1. bis 5. und 8. vertreten durch Cermak Schwarz RechtsanwältInnen OG, 1070 Wien, Döblergasse 2/26A, und 7. vertreten durch XXXX , dieser vertreten durch Cermak Schwarz RechtsanwältInnen OG, 1070 Wien, Döblergasse 2/26A, (mitbeteiligte Partei vor dem Verwaltungsgericht: Bundesminister für Inneres) gegen die Bescheide der Datenschutzbehörde hinsichtlich der BF1 bis BF7 vom XXXX , Zl XXXX , und hinsichtlich des BF8 vom XXXX , Zl XXXX , in einer datenschutzrechtlichen Angelegenheit nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 24.05.2023 im Umlaufweg zu Recht erkannt:

A)

1.) Den Beschwerden wird Folge gegeben.

2.) Der Bescheid hinsichtlich der Erst- bis Siebentbeschwerdeführer:innen wird abgeändert, dass es insgesamt zu lauten hat:

„Den Beschwerden wird Folge gegeben und festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin in ihrem Recht auf Geheimhaltung gemäß § 1 Abs 1 DSG und in die ihnen durch Art 8 EMRK sowie Art 7 und 8 GRC gewährten Rechte verletzt hat,

1.) den Erstbeschwerdeführer, indem sie ohne Rechtsgrundlage

a.) ihn betreffende Fluggastdaten iSd § 3 Abs 1 PNR-G verarbeitet hat, nämlich jeweils beginnend zumindest 24 Stunden vor dem Flugdatum zu den Flügen

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*TXL-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*BRU-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*BSL-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-BRU*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-LYS*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*NCE-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-TXL*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*TXL-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-ATH*	XXXX	*Aegean Airlines*
XXXX	XXXX	*ATH-VIE*	XXXX	*Aegean Airlines*
XXXX	XXXX	*AMS-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*

und

b.) einen beim Abgleich der ihn betreffenden Fluggastdaten erhaltenen Treffer iSd § 4 Abs 3 PNR-G verarbeitet hat, nämlich zu dem Flug

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*TXL-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*

sowie

2.) die Zweit- bis Siebentbeschwerdeführer:innen, indem sie ohne Rechtsgrundlage sie betreffende Fluggastdaten iSd § 3 Abs 1 PNR-G verarbeitet hat, nämlich jeweils beginnend zumindest 24 Stunden vor dem Flugdatum zu den Flügen

a.) hinsichtlich des Zweitbeschwerdeführers:

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*VIE-JFK*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*IAD-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*

XXXX	XXXX	*VIE-BRU*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*BRU-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*

b.) hinsichtlich der Drittbeschwerdeführerin:

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*MUC-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-VNO*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*WAW-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-FRA*	XXXX	*Lufthansa*
XXXX	XXXX	*FRA-VIE*	XXXX	*Lufthansa*

c.) hinsichtlich des Viertbeschwerdeführers:

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*BEG-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-AMS*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*AMS-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*

d.) hinsichtlich der Fünftbeschwerdeführerin:

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*VIE-BRU*	XXXX	*Brussels Airlines*
XXXX	XXXX	*BRU-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*

e.) hinsichtlich der Sechstbeschwerdeführerin:

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*VIE-CHP*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*CHP-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-ARN*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*ARN-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*

f.) und hinsichtlich des Siebentbeschwerdeführers:

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*VIE-TXL*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*TXL-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*BRU-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-CGN*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*CGN-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-BRU*	XXXX	*Brussels Airlines*
XXXX	XXXX	*BRU-VIE*	XXXX	*Brussels Airlines*

indem sie die Daten

i. bis zum 21.06.2022 zum Zweck der Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen verarbeitet hat, die in keinem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen und

ii. länger als sechs Monate verarbeitet hat, obwohl keine objektiven Anhaltspunkte bestanden haben, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Reise der Fluggäste belegen hätten können.“.

3.) Der Bescheid hinsichtlich des Achtbeschwerdeführers wird abgeändert, dass es insgesamt zu lauten hat:

„Der Beschwerde wird Folge gegeben und festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer dadurch in seinem Recht auf Geheimhaltung gemäß § 1 Abs 1 DSG und in die ihm durch Art 8 EMRK sowie Art 7 und 8 GRC gewährten Rechte verletzt hat, als sie ohne Rechtsgrundlage ihn betreffende Fluggastdaten iSd § 3 Abs 1 PNR-G verarbeitet hat, nämlich zu den Flügen

Flug-datum	*-uhrzeit*	*-strecke*	*-nummer*	*Luftfahrtunternehmen*
XXXX	XXXX	*HAM-VIE*	XXXX	*Austrian Airlines*
XXXX	XXXX	*VIE-HAM*	XXXX	*Austrian Airlines*

indem sie die Daten

a.) bis zum 21.06.2022 zum Zweck der Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen verarbeitet hat, die in keinem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen und

b.) länger als sechs Monate verarbeitet hat, obwohl keine objektiven Anhaltspunkte bestanden haben, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Reise der Fluggäste belegen hätten können.“.

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig.

Entscheidungsgründe:

Verfahrensgegenständlich ist die Frage, ob die mitbeteiligte Partei die Beschwerdeführer:innen dadurch in ihrem Recht auf Geheimhaltung verletzt hat, indem die mitbeteiligte Partei über die Fluggastdatenzentralstelle sie betreffende personenbezogener Daten zu Flugreisen auf Grundlage des PNR-Gesetzes (PNR-G) verarbeitet hat.

I. Verfahrensgang:

1. Mit Eingaben vom 17.08.2019 (Erst- bis SechstbeschwerdeführerInnen), 20.08.2019 (Siebentbeschwerdeführer) und 05.10.2019 (Achtbeschwerdeführer) erhoben die beschwerdeführenden Parteien jeweils Datenschutzbeschwerde an die belangte Behörde und stellten den Antrag, die belangte Behörde möge feststellen, sie seien durch die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten durch die Fluggastdatenzentralstelle auf Grundlage des PNR-Gesetzes (PNR-G) in ihrem Grundrecht auf Geheimhaltung und Datenschutz iSd § 1 DSG sowie Art 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und Art 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) verletzt worden. Das PNR-G erweise sich am Maßstab des § 1 DSG und des Art 8 EMRK sowie Art 7 und 8 GRC als verfassungswidrig, die Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität (PNR-RL) erweise sich insbesondere am Maßstab des Art 7 und 8 GRC als nichtig bzw ungültig.

2. Hinsichtlich der Erst- bis Siebentbeschwerdeführer:innen mit Bescheid vom XXXX , Zl XXXX , und hinsichtlich des Achtbeschwerdeführers mit Bescheid vom XXXX , XXXX , wies die Datenschutzbehörde die zur gemeinsamen Entscheidung verbundenen Datenschutzbeschwerden der Beschwerdeführer:innen ab. Begründend führte sie zusammengefasst und sinngemäß aus, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Beschwerdeführer:innen durch die Fluggastdatenzentralstelle sei ausdrücklich durch das PNR-G gesetzlich vorgesehen und falle somit unter einen zulässigen Eingriffstatbestand gemäß § 1 Abs 2 DSG.

3. Gegen diese Bescheide richten sich die gegenständlichen Beschwerden, hinsichtlich der Erst- bis Siebentbeschwerdeführer:innen vom 03.10.2019 und hinsichtlich des Achtbeschwerdeführers vom 28.11.2019, wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung und Rechtswidrigkeit; entgegen der Meinung der belangten Behörde sei die Datenverarbeitung durch die Fluggastdatenzentralstelle aus mehreren Gründen unzulässig:

- Die PNR-RL sei mit Art 7 und 8 sowie Art 52 der GRC nicht vereinbar. Die verdachtsunabhängige und automatisierte Speicherung und Verarbeitung von Datensätzen einer großen Anzahl von Personen gehe über das „absolut Notwendige“ hinaus und sei nicht verhältnismäßig.

- Die PNR-RL werde durch das PNR-G und dessen Anhang nicht vollständig umgesetzt, weil das PNR-G **keine (konkrete) Regelungen zur Durchführung einer individuellen, nicht-automatisierten Überprüfung der Treffer** iSd Art 6 Abs 5 PNR-RL enthält.

- Der von der PNR-RL umfasste Anwendungsbereich werde durch § 1 Abs 1 PNR-G und den Anhang zum PNR-G mangelhaft umgesetzt, weil die **Liste von Straftaten**, zu deren Bekämpfung die PNR-Daten nach dem PNR-G verarbeitet werden dürfen, **über die in der PNR-RL genannten hinausgehe**. Das PNR-G verletze auch das Bestimmtheitsgebot, weil den im PNR-G genannten Kategorien von Straftaten **die konkreten Straftatbestände nicht eindeutig zugeordnet werden können**.

- Die in § 2 Abs 5 PNR-G enthaltene Verordnungsermächtigung des Bundesministers für Inneres erweise sich als verfassungswidrig und damit die auf ihrer Basis erlassene Verordnung des Bundesministers für Inneres (PNR-VO, BGBI. II 208/2018 idF BGBI. II 237/2019) als gesetzwidrig, weil die **Verordnungsermächtigung keine Kriterien nenne, an denen sich der Verordnungsgeber zu orientieren hat** und vor dem Hintergrund des § 1 DSG und Art 8 EMRK die durch sie geschehenden **Eingriffe unverhältnismäßig** seien.

- Letztens sei § 2 Abs 4 PNR-G nicht vollständig durch die PNR-RL gedeckt, zumal es **Zollbehörden und Nachrichtendienste am Informationssystem beteiligte**.

4. Die belangte Behörde legte die Bescheidbeschwerden unter Anschluss des Verwaltungsaktes hinsichtlich der Erst- bis Siebentbeschwerdeführer:innen mit Schriftsatz vom 09.10.2019 und hinsichtlich des Achtbeschwerdeführers vom 11.12.2019, hg eingelangt jeweils am selben Tag, dem erkennenden Gericht vor.

5. Mit Beschluss vom 04.05.2020 setzte das erkennende Gericht das Verfahren gemäß § 17 VwGVG iVm 38 AVG bis zur Vorabentscheidung durch den Gerichtshof der Europäischen Union über die mit Entscheid des Belgischen Verfassungsgerichtshofs vom 17.10.2019, Nr 135/2019, sowie über die mit Beschlüssen des Amtsgerichts Köln vom 20.01.2020, zu den Zlen 142 C 328/19, 142 C 329/19 und 142 C 330/19, jeweils vorgelegten Fragen aus.

6. Der Europäische Gerichtshof erließ am 21.06.2022 in der Rechtssache C- 817/19 ein Urteil betreffend das vom belgischen Verfassungsgerichtshof eingereichte Vorabentscheidungsersuchen nach Art 267 AEUV und setzte sich in diesem unter anderem mit Auslegung und Gültigkeit der PNR-RL sowie deren Vereinbarkeit mit dem EU-Primärrecht auseinander.

7. Mit Stellungnahme vom 22.05.2023 brachten die Erst- bis Fünftbeschwerdeführer:innen und der Siebentbeschwerdeführer ua ergänzend vor, aus dem EuGH Urteil folge, dass das PNR-G die PNR-RL verletze, zumal

- es **nicht auf schwere Kriminalität beschränkt** sei,
- **keine Verknüpfung der strafbaren Handlung mit Flugverkehr** voraussetze,
- die **unbegründete Erfassung von EU-Flügen** ermögliche,
- **keine Begrenzung der inhaltlichen Anforderungen an die Abgleich-Datenbanken** sowie keine **unabhängige Kontrolle nachträglicher Überprüfungen** vorsehe und
- eine **zu lange Speicherdauer** vorsehe.

Darüber hinaus sei die PNR-RL ungültig. Zwar habe der EuGH ausgesprochen, dass die Übermittlung und Vorabüberprüfung der PNR-Daten nicht auf einen bestimmten Kreis von Fluggästen beschränkt werden könne. Er habe sich aber nicht mit der Frage auseinandersetzt, ob die **Übermittlung und Vorabüberprüfung der PNR-Daten auf einen bestimmten Kreis von Flügen beschränkt werden könne**, die nach Art 7 und 8 der Charta geboten wäre.

8. Am 24.05.2023 wurde über die Angelegenheit mündlich verhandelt.

Beweis wurden erhoben durch Einsichtnahme in

- den Verwaltungsakt,
- die Verfassungsschutzberichte 2018 und 2019 des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung,
- den Einführungserlass über die Einrichtung einer Fluggastdatenzentralstelle („Passenger Information Unit – PIU“) im Bundeskriminalamt, GZ BMI-KP1000/0677-II/BK/2/2018, vom 04.12.2018,
- Information zu der Verarbeitung „von Fluggastdaten (PNR-Daten) in der PNR-Datenbank“ gemäß § 43 Datenschutzgesetz (DSG), Stand 28.03.2019,

- die Information des BMI zu den Datenbanken des BMI, insbesondere auch „PFX“, https://www.bmi.gv.at/magazin/2023_09_10/40_E_Government.aspx, zuletzt abgerufen am 04.04.2025,

- die Information des BMI zu den Rechtsgrundlagen diverser im EKIS zusammengefasster Datenbanken, wie die Personenfahndungsdatei, https://www.bmi.gv.at/402/ekis.aspx, zuletzt abgerufen am 04.04.2025,

- die „Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956 (2023)“, https://www.interpol.int/en/content/download/590/file/01%20E%20Constitution_2024.pdf?inLanguage=eng-GB&version=16, zuletzt abgerufen am 02.04.2025,

- „INTERPOL’s Rules on the Processing of Data 2024 [III/IRPD/GA/2011 (2024)“ (IRPD), https://www.interpol.int/en/content/download/5694/file/27%20E%20RulesProcessingData_RPD_2024.pdf?inLanguage=eng-GB&version=21, zuletzt abgerufen am 02.04.2025,

- und die Resolution der Generalversammlung vom 10.12.1948, 217 A (III). Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR), https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf, zuletzt abgerufen am 02.04.2025,

sowie Einvernahme des XXXX als Partei.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Der folgende Sachverhalt steht fest:

1.1. Zu den verarbeiteten Datenarten und ihrem Verarbeitungszweck:

Die gemäß § 1 Abs 2 PNR-G eingerichtete Fluggastdatenzentralstelle (*Passenger Information Unit -PIU*) hat zum Zwecke der Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen gemäß § 165 Abs 3 zweiter Fall, §§ 278b bis 278f und § 282a StGB, sowie solchen mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, die einer der im Anhang angeführten Kategorien zuzuordnen und mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, bedroht sind, wobei eine Einschränkung auf solche Straftaten, die in einem zumindest mittelbaren objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen bis zum 21.06.2022 nicht erfolgt ist, die folgenden Informationen über die Beschwerdeführer:innen verarbeitet:

1.1.1. Hinsichtlich des BF1:

In der PNR-Datenbank:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	TXL-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	BRU-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	BSL-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-BRU	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-LYS	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	NCE-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-TXL	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	TXL-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-ATH	XXXX	Aegean Airlines
XXXX	XXXX	ATH-VIE	XXXX	Aegean Airlines
XXXX	XXXX	AMS-VIE	XXXX	Austrian Airlines

In der Trefferverwaltung/administratives Workflowsystem:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	TXL-VIE	XXXX	Austrian Airlines

1.1.2. Hinsichtlich des BF2:

In der PNR-Datenbank:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	VIE-JFK	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	IAD-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-BRU	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	BRU-VIE	XXXX	Austrian Airlines

1.1.3. Hinsichtlich der BF3:

In der PNR-Datenbank:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	MUC-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-VNO	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	WAW-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-FRA	XXXX	Lufthansa
XXXX	XXXX	FRA-VIE	XXXX	Lufthansa

1.1.4. Hinsichtlich des BF4:

In der PNR-Datenbank:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	BEG-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-AMS	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	AMS-VIE	XXXX	Austrian Airlines

1.1.5. Hinsichtlich der BF5:

In der PNR-Datenbank:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	VIE-BRU	XXXX	Brussels Airlines
XXXX	XXXX	BRU-VIE	XXXX	Austrian Airlines

1.1.6. Hinsichtlich der BF6:

In der PNR-Datenbank:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	VIE-CHP	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	CHP-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-ARN	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	ARN-VIE	XXXX	Austrian Airlines

1.1.7. Hinsichtlich des BF7:

In der PNR-Datenbank:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	VIE-TXL	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	TXL-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	BRU-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-CGN	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	CGN-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-BRU	XXXX	Brussels Airlines
XXXX	XXXX	BRU-VIE	XXXX	Brussels Airlines

1.1.8. Hinsichtlich des BF8:

In der PNR-Datenbank:

Datum	Uhrzeit	Strecke	Flugnummer	Luftfahrtunternehmen
XXXX	XXXX	HAM-VIE	XXXX	Austrian Airlines
XXXX	XXXX	VIE-HAM	XXXX	Austrian Airlines

1.2. Zur Verarbeitung der Daten:

Die Fluggastdatenzentralstelle hat die Daten von den jeweiligen Fluggesellschaften erhalten und mit den Datenbanken SIS II, ASF, bei der es sich um eine Datenbank von INTERPOL zur Personenfahndung handelt, und PFX (Personenfahndung, Personeninformation – IAP), bei der es sich um eine nationale Datenbank zur Ausschreibung abgängiger oder vermisster Personen gemäß § 57 Sicherheitspolizeigesetz iVm § 169 Abs 1 Strafprozessordnung, sowie gestohlener Sachen handelt, abgeglichen.

Der Abgleich ergab hinsichtlich des Erstbeschwerdeführers einen und hinsichtlich der Zweit- bis Achtbeschwerdeführer:innen keine Treffer.

Die Fluggastdatenzentralstelle hat den Treffer hinsichtlich des Erstbeschwerdeführers individuell und nicht automationsunterstützt geprüft. Sie hat im Rahmen der Prüfung aber weder analysiert, ob die strafbare Handlung, die in dem Datenbankeintrag enthalten war, der dem Treffer zu Grunde gelegen ist, im Zusammenhang mit Flügen steht, noch hat sie Kriterien für ihre Sachbearbeiter:innen aufgestellt, wonach sie eine solche Analyse durchzuführen haben.

Die Fluggastdatenzentralstelle hat die Daten spätestens 24 Stunden vor dem Tag des jeweiligen Fluges erhalten, sie sechs Monaten nach ihrem Erhalt depersonalisiert und fünf Jahre nach ihrem Erhalt gelöscht.

1.3. Zu den rechtlichen Grundlagen der Datenbank ASF:

1.3.1. Die zu den Verarbeitungszeitpunkten maßgeblichen Bestimmungen der „INTERPOL's Rules on the Processing of Data", [III/IRPD/GA/2011 (2024)], (in der Folge kurz „IRPD") lauten (Auszug):

„Art 2:

Ziel dieser Regelung ist es, die Wirksamkeit und Qualität der internationalen Zusammenarbeit zwischen den Kriminalpolizeibehörden über INTERPOL-Kanäle zu gewährleisten, wobei die Grundrechte der Personen, die Gegenstand dieser Zusammenarbeit sind, im Einklang mit Artikel 2 der Verfassung der Organisation und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auf die dieser Artikel Bezug nimmt, zu achten sind.

Art 83: Besondere Bedingungen für die Veröffentlichung von red notices

(1) Mindestkriterien

a) Red notices dürfen nur veröffentlicht werden, wenn die folgenden Kriterien kumulativ erfüllt sind:

(i) Die betreffende Straftat ist ein schweres Verbrechen. Für die folgenden Kategorien von Straftaten dürfen keine red notices veröffentlicht werden

- Straftaten, die in verschiedenen Ländern umstrittene Fragen im Zusammenhang mit Verhaltens- oder Kulturnormen aufwerfen;

- Straftaten im Zusammenhang mit familiären/privaten Angelegenheiten;

- Straftaten, die auf eine Verletzung von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften zurückgehen oder sich aus privaten Streitigkeiten ergeben, es sei denn, die Straftat zielt auf die Beihilfe zu einer schweren Straftat ab oder es besteht der Verdacht, dass sie mit der organisierten Kriminalität in Verbindung steht. Das Generalsekretariat führt eine nicht erschöpfende Liste spezifischer Straftaten, die unter die oben genannten Kategorien fallen, aktualisiert diese und teilt sie den nationalen Zentralstellen und internationalen Einrichtungen mit.

(ii) Strafrahmen:

- Wenn die Person zur strafrechtlichen Verfolgung gesucht wird, ist das Verhalten, das eine Straftat darstellt, mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwei Jahren oder einer schwereren Strafe bedroht;

- Wenn die Person zur Verbüßung einer Strafe gesucht wird, ist sie zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden und/oder es sind noch mindestens sechs Monate der Strafe zu verbüßen.

(iii) Das Ersuchen ist für die Zwecke der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit von Interesse.

(b) Das Generalsekretariat kann beschließen einen red notice zu veröffentlichen, wenn die Kriterien unter (i) und/oder (ii) oben nicht erfüllt sind, wenn es nach Rücksprache mit dem ersuchenden nationalen Zentralbüro oder der internationalen Einrichtung der Auffassung ist, dass die Veröffentlichung der beantragten red notices von besonderer Bedeutung für die internationale polizeiliche Zusammenarbeit ist.

(c) Mehrere Straftaten: Umfasst das Ersuchen mehrere Straftaten, kann der red notice für alle Straftaten veröffentlicht werden, die den INTERPOL-Regeln entsprechen, vorausgesetzt, dass mindestens eine Straftat die oben genannten Kriterien erfüllt

(2) Mindestangaben

(a) Angaben zur Identität: Red notices dürfen nur veröffentlicht werden, wenn ausreichende Angaben zur Identität gemacht werden. Als ausreichende Identifizierungsmerkmale gelten mindestens eine der beiden folgenden Kombinationen von Identifizierungsmerkmalen:

(i) Familienname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum (mindestens das Jahr) und eines der folgenden Identifizierungsmerkmale:

- Personenbeschreibung; oder

- DNA-Profil; oder

- Fingerabdrücke; oder

- Daten in Ausweispapieren (z. B. Reisepass, Personalausweis).

(ii) Lichtbild von guter Qualität mit einigen zusätzlichen Daten (z. B. Aliasname, Name des/der Elternteils/Elternteile, weitere Personenbeschreibung, DNA-Profil, Fingerabdrücke, usw.).

(b) Gerichtliche Daten: Red notices dürfen nur veröffentlicht werden, wenn ausreichende gerichtliche Daten vorgelegt wurden. Ausreichende gerichtliche Daten enthalten zumindest:

(i) eine Zusammenfassung des Sachverhalts, die eine knappe und klare Beschreibung der kriminellen Aktivitäten der gesuchten Person, einschließlich der Zeit und Ort der mutmaßlichen kriminellen Handlung; und

(ii) die Anklage(n); und

(iii) das/die Gesetz(e), das/die für die Straftat gilt/gelten (wann immer möglich und vorbehaltlich des nationalen Rechts oder den Vorschriften für den Betrieb der internationalen Einrichtung, stellt die ersuchende Nationale Zentralstelle oder internationale Einrichtung den Wortlaut der einschlägigen strafrechtlichen Strafbestimmung(en) zur Verfügung); und

(iv) mögliche Höchststrafe, verhängte Strafe, oder noch zu verbüßende Strafe und

(v) Verweis auf einen gültigen Haftbefehl oder gerichtliche Entscheidung mit gleicher Wirkung (soweit möglich und vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts oder der Vorschriften über die Arbeitsweise der internationalen Einrichtung, stellt die ersuchende nationale Zentralstelle oder die internationale Einrichtung eine Kopie des Haftbefehls oder der Gerichtsentscheidung zur Verfügung).

Art 86: Rechtliche Überprüfung durch das Generalsekretariat

Das Generalsekretariat führt eine rechtliche Überprüfung aller red notices vor ihrer Veröffentlichung durch, um die Übereinstimmung mit der Verfassung und den Regeln von INTERPOL, insbesondere mit den Artikeln 2 und 3 der Verfassung von INTERPOL, sicherzustellen.“

1.3.2. Die zu den Verarbeitungszeitpunkten maßgeblichen Bestimmungen der „ICPO-INTERPOL Verfassung“, [I/CONS/GA/1956 (2023)], lauten:

„Art 36:

Die Kommission für die Kontrolle der Dateien von Interpol ist ein unabhängiges Organ, das darüber wacht, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organisation im Einklang mit den von der Organisation auf diesem Gebiet erlassenen Vorschriften erfolgt.

Die Kommission für die Kontrolle der Dateien von Interpol berät die Organisation in Bezug auf jedes Vorhaben, jede Maßnahme, jedes Regelwerk und jede andere Angelegenheit, die die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft.

Die Kommission für die Kontrolle der Dateien von Interpol bearbeitet die Anfragen bezüglich der in den Akten der Organisation enthaltenen Informationen."

1.3.3. Die zu den Verarbeitungszeitpunkten maßgeblichen Bestimmungen der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" (im Folgenden kurz „AEMR") lauten:

„Artikel 2:

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.

Artikel 7:

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung."

1.4. Zu den weiteren hinsichtlich der Beschwerdeführer:innen verarbeiteten Datenarten:

Hinsichtlich der Beschwerdeführer:innen wurden die folgenden weiteren Datenarten verarbeitet: Namen (Familienname, Geburtsname, Vornamen) und Anschrift (z.B. Staat, Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer) sowie zum Teil auch Kontaktangaben des Fluggastes (z. B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse), Angaben zum Vielflieger-Eintrag, alle Arten von Zahlungsinformationen, einschließlich der Rechnungsanschrift, Angaben zum Fluggastdaten-Buchungscode, Reisestatus des Fluggastes mit Angaben über Reisebestätigungen, Eincheckstatus, nicht angetretene Flüge und Fluggäste mit Flugschein, aber ohne Reservierung, Datum der Buchung und der Flugscheinausstellung, planmäßiges Abflugdatum oder planmäßige Abflugdaten, Angaben zum Code-Sharing, gesamter Reiseverlauf für bestimmte Fluggastdaten (inkl. planmäßige Ankunftsdaten), Angaben über gesplittete und geteilte Fluggastdaten, Flugscheindaten, einschließlich Flugscheinnummer, Ausstellungsdatum, einfacher Flug und automatische Tarifanzeige, Sitzplatznummer und sonstige Sitzplatzinformationen, vollständige Gepäckangaben, Angaben zum Reisebüro und zum Sachbearbeiter, allgemeine Hinweise, einschließlich aller verfügbaren Angaben zu

unbegleiteten Minderjährigen, wie beispielsweise Namensangaben, Geschlecht, Alter und Sprachen des Minderjährigen, Namensangaben und Kontaktdaten der Begleitperson beim Abflug und Angabe, in welcher Beziehung diese Person zum Minderjährigen steht, Namensangaben und Kontaktdaten der abholenden Person und Angabe, in welcher Beziehung diese Person zum Minderjährigen steht, begleitender Flughafenmitarbeiter bei Abflug und Ankunft, Anzahl und Namensangaben von Mitreisenden im Rahmen der Fluggastdaten, etwaige erhobene erweiterte Fluggastdaten – API-Daten (z.B. Art, Nummer, Ausstellungsland und Ablaufdatum von Identitätsdokumenten, Staatsangehörigkeit, Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Beförderungs-Codenummer, Flugnummer, Tag des Abflugs und der Ankunft, Flughafen des Abflugs und der Ankunft, Uhrzeit des Abflugs und der Ankunft), sowie alle vormaligen Änderungen der bisher angeführten personenbezogenen Daten.

1.5. Zur Einschätzung der Sicherheitslage für das Jahr 2019:

1.5.1. Gefährdung durch den „Islamischen Staat“:

Beim Terroranschlag Bataclan-Theater und anderen Orten in Paris vom 13.11.2015, der etwa 130 Todesopfer gefordert hat, war der Haupttäter einige Tage vor dem Anschlag mehrmals mit dem Flugzeug unterwegs und hat sich mit Mitgliedern in anderen Staaten verabredet und getroffen.

Im Jahr 2018 stellten ungeachtet der territorialen Auflösung des durch den IS ausgerufenen Kalifats, IS-inspirierte Terroranschläge das größte Bedrohungspotenzial dar. So standen die terroristischen Angriffe 2018 in Europa, etwa in Trèbes (23.03.2018, FRA), Amsterdam (31.05.2018, NLD), Lüttich (28.05.2018, BEL) und Lyon (10.09.2018, FRA), großteils in Verbindung mit dem IS (Verfassungsschutzbericht 2018, S 11 f).

Diese Anschläge, bei denen meist Einzeltäter ohne direkten Auftrag der Organisation auf eigene Initiative handelten, haben eine Methodenvielfalt in der Ausführung (Hieb-, Stich-, Schusswaffen, Kraftfahrzeuge, improvisierte Explosivstoffe, biologische Stoffe), eine Fokussierung auf Polizei und uniformiertes Personal als Angriffsziele und einen regionalen Schwerpunkt in Frankreich als eines der meist betroffenen europäischen Länder gezeigt (Verfassungsschutzbericht 2018, S 11).

Art und Weise terroristischer Anschläge im Jahr 2018 deuteten darauf hin, dass sich der Trend islamistisch inspirierter, mit relativ einfachen Mitteln durchgeführter Anschläge fortsetzen wird. Es waren nicht mehr aufwändige Ausbildungen wie Kampftrainings und Reisen ins Ausland für die Verübung terroristischer Anschläge erforderlich, sondern ressourcenärmere Methoden mit geringem finanziellem Aufwand attraktiver geworden. Bei den Modi Operandi

standen vor allem die Verwendung von Messern, Schusswaffen und Kraftfahrzeugen als Tatmittel im Vordergrund. Diese Form der Bedrohung ging hauptsächlich von radikalisierten Einzelaktivisten und potenziellen Nachahmungstätern aus, die durch die IS-Ideologie inspiriert und durch jihadistische Aufrufe in sozialen Medien motiviert wurden (Verfassungsschutzbericht 2018, S 14).

1.5.2. Gefährdung durch Rückkehrer bzw „Foreign Terrorist Fighters“:

Obwohl im Jahr 2018 weniger Jihad-Reisende (Foreign Terrorist Fighters oder kurz „FTF“) als erwartet nach Österreich zurückgekehrt sind, stellte diese Gruppe der sogenannten „Rückkehrer“ ein erhebliches, schwer kalkulierbares Gefahrenpotenzial für die innere Sicherheit dar. Aber auch von radikalisierten Kleinstgruppen oder Einzeltätern („lone actors“) aus dem sogenannten „Home-grown-Extremismus“ ging ein beträchtliches Bedrohungspotenzial im Sinne von wenig elaborierten Anschlägen mit Hieb-, Stich- oder Schusswaffen sowie Kraftfahrzeugen aus. Weitere sicherheits- und sozialpolitische Herausforderungen bestanden angesichts der derzeitigen territorialen Auflösung des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) in der möglichen Schleusung von Jihadisten im Zuge der Migrationsbewegungen nach Europa und in der nachhaltigen Reintegration von Frauen und Kindern aus jihadistischen Kriegs- und Krisengebieten in die österreichische Gesellschaft (Verfassungsschutzbericht 2018, S 11).

Rückkehrer stellten durch militärische Ausbildung, gepaart mit Kampferfahrung (Umgang mit Sprengstoffen und Waffen), ein schwer kalkulierbares Gefährdungspotenzial dar, weil sie im Hinblick auf Gewaltanwendung empathielos agieren können (Herabsenken der Hemmschwelle) und oft Kontakte zu Mitgliedern terroristischer Organisationen vor Ort unterhalten. Diese Kontakthaltung konnte sich aber auch auf ehemalige Kampfgefährten aus anderen Ländern beziehen und somit zu einer Vernetzung untereinander führen (Verfassungsschutzbericht 2018, S 12).

Die Täter der terroristischen Anschläge bzw. verhinderten Anschlagsversuche im Jahr 2018 in Europa waren (bis auf wenige Ausnahmen) keine Rückkehrer aus dem syrisch-irakischen Kriegsgebiet (Verfassungsschutzbericht 2018, S 12).

Ende des Jahres 2018 waren dem BVT 320 aus Österreich stammende Personen bekannt, die sich aktiv am Jihad in Syrien und dem Irak beteiligen oder beteiligen wollten. Davon waren 93 Personen wieder nach Österreich zurückgekehrt. Weitere 62 konnten an einer Ausreise gehindert werden und hielten sich nach wie vor im Bundesgebiet auf. 107 FTF dürften sich noch im Kriegsgebiet befunden haben (Verfassungsschutzbericht 2018, S 12).

2. Die Feststellungen gründen auf der folgenden Beweiswürdigung:

2.1. Zu den verarbeiteten Datenarten und ihrem Verarbeitungszweck (1.1. und 1.4.):

Die Feststellungen zu den verarbeiteten Daten (1.1. und 1.4.) gründen auf der Auskunft der Fluggastdatenzentralstelle an die jeweiligen Beschwerdeführer:innen (Anhang zur jeweiligen Datenschutzbeschwerde).

Die Feststellungen zum Zweck der Datenverarbeitung gründen in § 1 Abs 1 PNR-G und der Überlegung, dass die Fluggastdatenzentralstelle bzw die mitbeteiligte Partei zur Einhaltung der darin formulierten gesetzlichen Vorgaben zum Verwendungszweck gebunden ist (Art 18 B-VG), in Verbindung mit den Angaben der mitbeteiligten Partei in der gemäß § 43 DSG erteilten öffentlichen Information hinsichtlich der Verarbeitung von Fluggastdaten, in welcher der Wortlaut des in § 1 Abs 1 PNR-G genannten Verarbeitungszweckes übernommen worden ist (Information zu der Verarbeitung „von Fluggastdaten (PNR-Daten) in der PNR-Datenbank“ gemäß § 43 Datenschutzgesetz (DSG), Stand 28.03.2019, (Schriftsatz mP vom 14.02.2025, S 7).

Dass der Zweck bis zum 21.06.2022 nicht auf solche Straftaten eingeschränkt worden ist, die in einem zumindest mittelbaren objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen, gründet darin, dass einerseits der EuGH im Erkenntnis vom 21.06.2022 erstmals ausgesprochen hat, dass die Anwendung des durch die PNR-Richtlinie geschaffenen Systems zur Verarbeitung von Fluggastdaten nur zulässig ist, wenn es auf terroristische Straftaten und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen beschränkt wird (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 155 ff).

Andererseits hat die mitbeteiligte Partei mitgeteilt, dass die Fluggastdatenzentralstelle erst seit diesem Urteil bei der individuellen Prüfung von Treffern berücksichtigt hat, ob und inwieweit ein Treffer auf terroristische Straftaten und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen steht (Schriftsatz vom 14.02.2025, OZ 24, S 3). Auch im Einführungserlass über die Einrichtung einer Fluggastdatenzentralstelle („Passenger Information Unit – PIU“) im Bundeskriminalamt, GZ BMI-KP1000/0677-II/BK/2/2018, vom 04.12.2018 finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass der in § 1 Abs 1 PNR-G genannte Zweck einschränkend angewendet werde.

Daraus ist abzuleiten, dass der Fluggastdatenzentralstelle bis zur Entscheidung des EuGH nicht bewusst gewesen ist, dass der in § 1 Abs 1 PNR-G genannte Zweck, zu dem Fluggastdaten verarbeiten werden dürfen, insoweit zu reduzieren ist, als dass er auf terroristische Straftaten

und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen beschränkt ist und deshalb sämtliche Verarbeitungsvorgänge im Rahmen der Verarbeitung von Fluggastdaten gemäß PNR-G durchgeführt hat, ohne die vom EuGH geforderte Beschränkung des Verarbeitungszweckes zu berücksichtigen.

2.2. Zur Verarbeitung der Daten (1.2):

Die Feststellungen zur Verarbeitung der Daten (1.2) gründen grundsätzlich in den unbestrittenen Ausführungen der mitbeteiligten Partei (Schriftsatz vom 14.02.2025, OZ 24, S 1). Hinsichtlich der Datenbanken, mit denen die Daten der Beschwerdeführerinnen abgeglichen worden sind, gründen sie im Besonderen auf den Angaben, wonach der Abgleich im Jahr 2019 grundsätzlich mit den genannten Datenbanken erfolgt ist (Stellungnahme der mitbeteiligten Partei vom 14.02.2025, OZ 24, S 1) und den damit übereinstimmenden Angaben im Einführungserlass (Einführungserlass über die Einrichtung einer Fluggastdatenzentralstelle vom 04.12.2018, S 5, OZ 24, S 14, Punkt J.1.1.). Zwar waren keine Informationen mehr darüber verfügbar, ob die Daten der Beschwerdeführer:innen tatsächlich mit den genannten Datenbanken abgeglichen worden sind; es bestehen aber keine Anhaltspunkte dafür, dass der Datenbankabgleich hinsichtlich der Beschwerdeführer:innen vom Regelfall abgewichen sein könnte.

Die Feststellungen zum Inhalt der Datenbanken PFX gründen in der Information des BMI zu den Datenbanken des BMI, insbesondere auch „PFX“, https://www.bmi.gv.at/magazin/2023_09_10/40_E_Government.aspx, zuletzt abgerufen am 04.04.2025. Die Feststellungen zur den Rechtsgrundlagen zu PFX gründen in der Information des BMI zu den Rechtsgrundlagen diverser im EKIS zusammengefasster Datenbanken, wie die Personenfahndungsdatei, https://www.bmi.gv.at/402/ekis.aspx, zuletzt abgerufen am 04.04.2025, worin das Elektronische Kriminalpolizeiliche Informationssystem (EKIS) beschrieben wird und in dem die Rechtsgrundlage für ua die hier relevante Personenfahndungsdatei genannt wird.

Die Feststellungen zu den Treffern, gründen darin, dass in den jeweiligen Auskünften keine bzw ein Treffer beauskunftet worden sind (Anhang zur jeweiligen Datenschutzbeschwerde), in Zusammenschau damit, dass Treffer grundsätzlich beauskunftet worden sind (siehe dazu die, dem Erstbeschwerdeführer erteilte Auskunft, in der ein Eintrag hinsichtlich eines Treffers aufscheint (W258 2224229-1, OZ 1, Anhang zur Datenschutzbeschwerde).

Dass hinsichtlich der individuellen Prüfung keine Kriterien für die Sachbearbeiter:innen festgelegt worden sind, gründet darin, dass die mitbeteiligte Partei diesbezüglich auf den Einführungserlass von 2018 verweist (Schriftsatz der mitbeteiligten Partei vom 14.02.2024, OZ 24, S 3), in dem jedoch keine Kriterien für die individuelle Prüfung der im Rahmen des automatisierten Abgleichs mit Datenbanken oder vordefinierten Kriterien erhaltenen Treffer festgelegt oder vorgeschrieben werden (Einführungserlass über die Einrichtung einer Fluggastdatenzentralstelle („Passenger Information Unit – PIU“) im Bundeskriminalamt, GZ BMI-KP1000/0677-II/BK/2/2018, vom 04.12.2018, Schriftsatz der mitbeteiligten Partei vom 14.02.2024, OZ 24, S 10 ff).

Dass im Rahmen der individuellen Überprüfung nicht geprüft worden ist, ob etwaige relevante mit Strafe bedrohte Handlungen in einem zumindest mittelbaren Zusammenhang mit dem Flugverkehr stehen, gründet in den Angaben der mitbeteiligten Partei, wonach eine solche Prüfung erst seit dem Urteil des EuGH zu C-817/19 „*Ligue des Droits Humains*“ geprüft worden ist (Schriftsatz der mitbeteiligten Partei vom 14.02.2024, OZ 24, S 3, Punkt d)), das erst nach der Prüfung, nämlich am 21.06.2022, ergangen ist.

Die Feststellungen zur Speicherdauer und der Depersonalisierung gründen in den Ausführungen der mitbeteiligten Partei im Einführungserlass über die Einrichtung einer Fluggastdatenzentralstelle vom 04.12.2018 (Einführungserlass über die Einrichtung einer Fluggastdatenzentralstelle vom 04.12.2018, S 7 f, OZ 24, S 16 f, Punkt J.4.1. ff). Das Datum des Erhalts gründet auf dem Datum des jeweiligen Fluges (Auskunft der mitbeteiligten Partei an die jeweiligen Beschwerdeführer:innen; Anhang zur jeweiligen Datenschutzbeschwerde) und der Überlegung, dass die Luftfahrtunternehmen verpflichtet sind, Fluggastdaten innerhalb eines Zeitraumes 24 bis 48 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit an die Fluggastdatenzentralstelle zu übermitteln (§ 2 Abs 1 PNR-G), und es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Übermittlung erst verspätet erfolgt wäre.

2.3. Zu den rechtlichen Grundlagen der Datenbank ASF:

Die Feststellungen zum Inhalt und zu den rechtlichen Grundlagen der Datenbank ASF und zu Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Punkt 1.2 und 1.3) gründen in den jeweils zitierten Quellen. Die Quellen betreffend INTERPOL sind zwar jünger als die gegenständlichen Datenverarbeitungen; sie waren aber dennoch als maßgeblich festzustellen, zumal in den jeweiligen Quellen eine Änderungshistorie enthalten ist und die dort genannten Änderungen, die nach dem Verarbeitungszeitpunkt liegen, die hier relevanten Bestimmungen nicht betroffen haben.

2.4. Zur Einschätzung der Sicherheitslage für das Jahr 2019:

Die Feststellungen zu 1.5, zur Einschätzung der Sicherheitslage für das Jahr 2019, gründen auf den jeweils zitierten Stellen aus dem Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2018. Die Feststellungen zum Anschlag in Paris im Jahr 2015 gründen in der – diesbezüglich unbestrittenen und nachvollziehbaren – Aussage des informierten Vertreters der mitbeteiligten Partei (Verhandlungsprotokoll vom 24.05.2023, S 5 und 6).

3. Rechtlich folgt daraus:

Zu den Spruchpunkten A) und B):

Die – zulässigen – Beschwerden sind zum Teil berechtigt.

Die Beschwerdeführer:innen wehren sich gegen die Verarbeitung sie betreffender Fluggastdaten, sehen sich dadurch in ihrem Recht auf Datenschutz gemäß § 1 DSG sowie Art 7 und 8 GRC verletzt und begehren eine Verletzung in ihrem Grundrecht auf Datenschutz festzustellen.

3.1. Zu den Rechtsgrundlagen:

3.1.1. Zum Grundrecht auf Datenschutz nach § 1 DSG:

Gemäß § 1 Abs 1 DSG hat Jedermann, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht.

Soweit hier relevant sind Beschränkungen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art 8 Abs 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden (§ 1 Abs 2 DSG).

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der

Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, wird das Grundrecht auf Datenschutz des § 1 DSG durch das dritte Hauptstück des Datenschutzgesetzes einfachgesetzlich näher ausgestaltet. Die Datenschutzgrundverordnung findet auf derartige Datenverarbeitungen keine Anwendung (Art 2 Abs 2 lit d DSGVO; EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 80).

Demnach ist gemäß § 38 DSG eine Datenverarbeitung – unter Einhaltung der Grundsätze der Datenverarbeitung gemäß § 37 Abs 1 DSG – ua rechtmäßig, soweit sie gesetzlich oder in unmittelbar anwendbaren Rechtsvorschriften, die innerstaatlich den Rang eines Gesetzes haben, vorgesehen und für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich und verhältnismäßig ist, die von der zuständigen Behörde zu den in § 36 Abs 1 leg cit genannten Zwecken – dh zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, sowie zum Zweck der nationalen Sicherheit, des Nachrichtendienstes und der militärischen Eigensicherung – wahrgenommen wird.

In den Grundsätzen der Datenverarbeitung wird ua festgelegt, dass personenbezogene Daten für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden müssen und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet werden dürfen (§ 37 Abs 1 Z 2 DSG).

3.1.2. Zum Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und auf Schutz personenbezogener Daten nach Art 7 und 8 GRC:

Hinsichtlich der Eingriffe in die durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000/C 364/01) in Folge „GRC“ eingeräumten Rechte gilt Ähnliches:

Gemäß Art 7 GRC hat jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation.

Gemäß Art 8 Abs 1 GRC hat jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten, wobei diese Daten nur nach Treu und Glauben, für festgelegte Zwecke und ua auf einer gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden dürfen.

Gemäß Art 52 Abs 1 GRC muss jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit

dürfen Einschränkungen nur vorgenommen werden, wenn sie notwendig sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen.

3.1.3. Zu den Eingriffsnormen und dem durch das PNR-G geschaffenen System der Verarbeitung von Passagiergastdaten:

Eine Eingriffsnorm, die einen Eingriff in die nach § 1 DSG und Art 7 und 8 GRC gewährten Rechte rechtfertigen kann, findet sich im Bundesgesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von terroristischen und bestimmten anderen Straftaten (PNR-Gesetz – PNR-G), in Folge kurz „PNR-G“. Mit dem PNR-G hat Österreich die Richtlinie (EU) 2016/681 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität, in Folge kurz „PNR-RL“, umgesetzt.

3.1.3.1. Erhalt der Fluggastdaten von Luftfahrtunternehmen:

Das PNR-G verpflichtet Luftfahrtunternehmen bestimmte, in § 3 Abs 1 PNR-G genannte Datenarten betreffend Fluggäste (in Folge auch „Fluggastdaten“) an die Fluggastdatenzentralstelle zu übermitteln (§ 2 Abs 1 PNR-G), die ermächtigt ist, die Fluggastdaten zu den in § 1 Abs 1 PNR-G genannten Zwecken zu verarbeiten, dh zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen gemäß § 165 Abs 3 zweiter Fall, §§ 278b bis 278f und § 282a StGB, sowie solchen mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, die einer der im Anhang angeführten Kategorien zuzuordnen und mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, bedroht sind.

3.1.3.2. Abgleich der Fluggastdaten mit Datenbanken und vordefinierten Kriterien:

Die Fluggastdatenzentralstelle ist ermächtigt, die Fluggastdaten nach Erhalt von den Luftfahrtunternehmen mit Daten aus Fahndungsevidenzen und sonstigen sicherheitspolizeilichen Datenverarbeitungen, die der Vorbeugung oder Verfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen gemäß § 1 Abs 1 PNR-G dienen, sowie anhand durch sie festgelegter Kriterien (§ 5 PNR-G) abzugleichen und das Ergebnis dieses Abgleichs gemeinsam mit den Fluggastdaten in einer Datenverarbeitung (PNR-Datenbank) zu verarbeiten (§ 4 Abs 1 PNR-G).

3.1.3.3. Individuelle Prüfung etwaiger Treffer:

Ergibt der Abgleich einen Treffer, hat ihn die Fluggastdatenzentralstelle individuell durch einen Organwalter zu prüfen (§ 4 Abs 3 PNR-G; ErläutRV 186 BlgNR 26. GP 4; vgl dazu die Ausführungen unter Punkt 3.2.2.2.1).

3.1.3.4. Weiterverarbeitung und Übermittlung der Fluggastdaten:

Die Fluggastdatenzentralstelle ist über begründetes Ersuchen einer in § 2 Abs 4 genannten Behörde, einer Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts sowie von Europol im Wege der nationalen Europol-Stelle (§ 4 Abs 1 BKA-G) ermächtigt, die in der PNR-Datenbank gespeicherten Daten für die Zwecke des § 1 Abs 1 zu verarbeiten (§ 4 Abs 2 PNR-G).

Soweit dies für den Zweck des § 1 Abs 1 erforderlich ist, sind Übermittlungen der nach diesem Bundesgesetz verarbeiteten Daten durch die Fluggastdatenzentralstelle auf begründetes Ersuchen an die in § 4 Abs 2 PNR-G genannten Behörden, an Fluggastdatenzentralstellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Mitgliedstaaten) sowie an Europol im Wege der nationalen Europol-Stelle (§ 4 Abs 1 BKA-G) zulässig („zuständig Behörden“ iSd Art 6 Abs 2 lit b und 7 Abs 1 PNR-RL). Bei Gefahr in Verzug sind Übermittlungen durch die Fluggastdatenzentralstelle auch unmittelbar an die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates zulässig, wenn diese die jeweilige nationale Fluggastdatenzentralstelle über die Anfrage in Kenntnis gesetzt hat.

3.1.3.5. Ausdehnung des durch das PNR-G geschaffenen Systems auf EU-Binnenflüge:

Die Übermittlung der Fluggastdaten durch die Luftfahrtunternehmen an die Fluggastdatenzentralstelle ist auf Drittstaatenflüge, dh auf Flüge beschränkt, deren Abflug- oder Zielort außerhalb der Europäischen Union liegen (§ 2 Abs 1 PNR-G). Sie kann mit Verordnung des Bundesministers für Inneres auch auf EU-Binnenflüge erstreckt werden (§ 2 Abs 5 PNR-G). Gemäß § 1 PNR-VO wurde der Anwendungsbereich des § 2 Abs 1 PNR-Gesetz auf EU-Binnenflüge erstreckt. Sie war vom 17.08.2018 bis zum 16.06.2020 in Geltung (PNR-G. BGBl. II Nr. 208/2018, BGBl. II Nr. 45/2019, BGBl. II Nr. 237/2019 und BGBl. II Nr. 28/2020).

3.2. Zur Gültigkeit der rechtlichen Grundlagen:

Die Beschwerdeführer:innen bezweifeln nicht die Ansicht der belangten Behörde, wonach die Verarbeitung der Fluggastdaten grundsätzlich durch das PNR-G und die PNR-Verordnung gedeckt wäre. Sie wehren sich vielmehr gegen die Gültigkeit dieser nationalen Regelungen und der europarechtlichen Grundlagen. So seien die heranzuziehenden gesetzlichen

Bestimmungen verfassungswidrig, sei die heranzuziehende Verordnung des Bundesministers für Inneres gesetzwidrig und seien die EU-rechtlichen Grundlagen nichtig. Überdies setze das PNR-G die PNR-RL nicht richtig um.

Im Ergebnis wäre die Datenverarbeitung damit ohne Rechtsgrundlage und rechtswidrig erfolgt.

Es ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, ob, inwieweit und in welcher Interpretation die Rechtsgrundlagen, auf denen die Verarbeitung der die Beschwerdeführer:innen betreffenden Fluggastdaten beruhen, gültig sind.

In einem zweiten Schritt sind die konkreten Datenverarbeitungen auf die – allenfalls verbleibenden und interpretativ ermittelten – Rechtsgrundlagen anzuwenden.

3.2.1. Zum Verstoß der PNR-RL gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC):

Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, die unionsrechtliche Grundlage für das PNR-G, die Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität (die sogenannte PNR-RL) verstoße gegen höherrangiges Unionsrecht, konkret gegen Bestimmungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC), und erweise sich demnach als nichtig.

Dem kann nicht gefolgt werden, zumal sich der EuGH zwischenzeitlich in der Rechtssache C-817/19 mit der von den Beschwerdeführer:innen aufgeworfenen Frage, inwiefern die PNR-RL gegen die GRC verstößt, auseinandergesetzt und mit Urteil vom 21.06.2022 die grundsätzliche Vereinbarkeit der PNR-RL mit der GRC bejaht hat (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 85 ff, 228).

Die Beschwerdeführer:innen haben nach der Entscheidung des EuGH zwar ergänzend vorgebracht, dass sich der **EuGH nicht gehörig mit der Frage auseinandergesetzt habe**, ob die **Übermittlung und Vorabüberprüfung der PNR-Daten auf einen bestimmten Kreis von Flügen beschränkt werden könne**, die PNR-RL nicht ausreichend sachlich zwischen Art der erfassten Flüge und der Bedrohungslage in einem bestimmten Land differenziere und die PNR-RL daher ungültig sei.

Sie übersehen dabei allerdings, dass der EuGH in C-817/19 einerseits eine uneingeschränkte und vollständige Prüfung dahingehend vorgenommen hat, ob die PNR-RL mit Art 7, 8 und 52 der GRC vereinbar ist, indem er das „durch die PNR-Richtlinie geschaffene System“ einer grundrechtlichen Prüfung unterzogen hat (etwa EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 85, 119, 121 und 125).

Andererseits nimmt er die von den Beschwerdeführer:innen geforderte Auseinandersetzung mit einer etwaig gebotenen Einschränkung auf bestimmte Flüge unter Punkt III.B.2.c.4 des Urteils vor. Er unterscheidet darin zwischen Drittstaatsflügen, für die eine Beschränkung auf einen bestimmten Kreis von Fluggästen nicht möglich sei, einerseits (Rn 161 f) und EU-Flügen, für die in Ermangelung einer realen und aktuellen oder vorhersehbaren terroristischen Bedrohung des betreffenden Mitgliedstaats die Übermittlung und Verarbeitung der PNR-Daten – etwa auf bestimmte Flugverbindungen oder Flughäfen – beschränkt werden müsse, andererseits (Rn 163 ff, 173 f). Der EuGH begründet die mangelnde Möglichkeit der Einschränkung der Fluggäste von Drittstaatsflügen mit dem – in diesem Fall legitimen – Ziel, unter sämtlichen Fluggästen mittels einer Überprüfung der Fluggastdaten die Personen zu ermitteln, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann (Rn 161 f). Besteht das Ziel aber darin, sämtliche Fluggäste zu erfassen, sind gerade keine weiteren Einschränkungen möglich und zwar unabhängig davon, ob sie an der Person des Fluggastes oder am Flug anknüpfen. Von dem diesbezüglich angeregten Vorabentscheidungsersuchen konnte daher abgesehen werden (Schriftsatz BF1 bis 5 und 7 vom 22.05.2023, S 15).

3.2.2. Zum Verstoß des PNR-G gegen die PNR-RL:

3.2.2.1. Zu den Auswirkungen einer etwaigen Europarechtswidrigkeit des PNR-G und der PNR-VO:

Die Beschwerdeführer:innen verweisen darauf, dass das PNR-G die Vorgaben des EuGH hinsichtlich der Verarbeitung von Fluggastdaten nicht gehörig umsetze und möchten daraus die Ungültigkeit des PNR-G ableiten. Bevor auf die einzelnen Vorbringen einzugehen ist, ist dazu allgemein Folgendes festzuhalten:

Wie bereits ausgeführt hat der österreichische Gesetzgeber mit dem PNR-G die PNR-RL umgesetzt. Richtlinien sind grundsätzlich nicht unmittelbar in den Mitgliedsstaaten anwendbar (Art 288 AEUV). Der Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung verlangt aber von den nationalen Behörden bzw. Gerichten, unter Berücksichtigung des gesamten innerstaatlichen Rechts und unter Anwendung der dort anerkannten Auslegungsmethoden alles zu tun, was in ihrer Zuständigkeit liegt, um die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu

gewährleisten und zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit dem vom Unionsrecht verfolgten Ziel im Einklang steht. Eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts ist aber unzulässig (VwGH 21.05.2019, Ro 2019/19/0006, Rn 31 f; EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 261).

Zwar kann es unter bestimmten Voraussetzungen dazu kommen, dass eine Richtlinie ausnahmsweise unmittelbar in den Mitgliedsstaaten anwendbar ist. Eine unmittelbare Anwendung einer Richtlinie nur zu Lasten eines Einzelnen oder zur Vorenthaltung von Rechten eines Einzelnen ist aber keinesfalls möglich (VwGH 21.05.2019, Ro 2019/19/0006, Rz 30).

Das PNR-G ist daher – allenfalls mittels Analogien oder teleologischer Reduktion – im Sinne der PNR-RL zu interpretieren, wobei eine Auslegung contra legem unzulässig wäre. Sollte eine europarechtskonforme Auslegung des PNR-G nicht möglich sein, wäre die PNR-RL nicht unmittelbar anwendbar, zumal mit ihr Einzelnen Rechte vorenthalten werden sollen, indem in die mit § 1 DSG und Art 7 und 8 GRC grundrechtlich gewährten Rechtspositionen eingegriffen wird.

Das hätte grundsätzlich zur Folge, dass das PNR-G trotz einer etwaigen Europarechtswidrigkeit auch dann anwendbar wäre, wenn es einer europarechtskonformen Auslegung nicht zugänglich wäre (vgl neuerlich VwGH 21.05.2019, Ro 2019/19/0006, Rz 44; vgl beispielhaft auch EuGH 04.07.2006, C-212/04, *Adeneler* ua, EU:C:2006:443 Rn 110 und zum Ganzen *Riesenhuber*, Europäische Methodenlehre[4] (2021) § 13 Rz 21 ff mwN).

Das PNR-G steht aber auch im Spannungsverhältnis zu Art 7, 8 und 52 Abs 1 GRC. Die GRC ist als europarechtliches Primärrecht unmittelbar in den Mitgliedstaaten anwendbar. Ist eine europarechtskonforme Auslegung nicht möglich, haben nationale Rechtsvorschriften soweit unangewendet zu bleiben, als sie gegen unmittelbar in den Mitgliedsstaaten anwendbares Europarecht verstoßen (VwGH 27.03.2024, Ro 2023/13/0018, Rz 48).

Der EuGH hat in seinem Erkenntnis EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491 die Gültigkeit der PNR-RL vor dem Hintergrund der Art 7, 8 und 52 Abs 1 GRC geprüft und die Richtlinie so interpretiert, dass sie mit der GRC im Einklang steht. Die Überlegungen des EuGH zur Übereinstimmung der PNR-Richtlinie mit der GRC müssen mit den notwendigen Änderungen aber auch für das PNR-G gelten, mit dem die PNR-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt worden ist.

Daraus ergibt sich, dass das PNR-G und die auf Grundlage des PNR-G erlassene PNR-VO im Sinne der Ausführungen des EuGH in C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491

zu interpretieren sind. Ist eine europarechtskonforme Interpretation einzelner Bestimmungen des PNR-G nicht möglich, wären sie insoweit nicht anwendbar. Bestimmungen, die nicht gg die Ausführungen des EuGH oder sonst unmittelbar anwendbares EU Recht verstoßen, blieben nach wie vor gültig.

Das PNR-G und der auf Grundlage des PNR-G erlassenen PNR-VO könnte nur dann nicht mehr als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Fluggastdaten angenommen werden, wenn der verbleibende Rest des PNR-G die Eingriffe in Art 7, 8 und 52 Abs 1 GRC nicht mehr rechtfertigen könnte.

Letztlich hat das Gericht bei der Prüfung des Eingriffsgesetzes nur auf jene Rechtsnormen abzustellen, die für die Beurteilung des Sachverhaltes von Bedeutung sind. Zur Prüfung abstrakt-theoretischer Rechtsfragen ist es nicht berufen (VwGH 13.06.2024, Ra 2023/11/0058, Rz 21).

3.2.2.2. Zu den einzelnen Vorbringen der Beschwerdeführer:innen:

3.2.2.2.1. Zur nichtautomatisierten und individuellen Prüfung von Treffern:

Die Beschwerdeführer:innen bringen vor, dass das PNR-G entgegen der Anforderung des Art 6 Abs 5 PNR-RL keine individuelle Überprüfung von Treffern normiere, die gemäß § 4 Abs 3 PNR-G automatisiert erzielt worden sind. Das PNR-G sehe entgegen der Rechtsprechung des EuGH hinsichtlich der individuellen Überprüfung auch keine klaren und präzisen Regelungen, keine Dokumentationspflicht und keine Informationspflichten gegenüber den Betroffenen vor. Auch stelle das PNR-G entgegen der Rechtsprechung des EuGH nicht sicher, dass Entscheidungen, aus denen sich eine nachteilige Rechtsfolge oder ein sonstiger schwerwiegender Nachteil für die betroffene Person ergibt, unter keinen Umständen allein auf der Grundlage der automatisierten Verarbeitung der PNR-Daten getroffen werden.

Dazu ist Folgendes auszuführen:

3.2.2.2.1.1 Zur Verpflichtung der Fluggastdatenzentralstelle, Treffer individuell zu prüfen:

Art 6 Abs 5 PNR-RL lautet:

> *„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder einzelne Treffer bei der automatisierten Verarbeitung von PNR-Daten nach Maßgabe von Absatz 2 Buchstabe a auf andere, nicht-automatisierte Art individuell überprüft wird, um zu klären, ob die zuständige Behörde gemäß Artikel 7 Maßnahmen im Einklang mit dem nationalen Recht ergreifen muss.“*

§ 4 Abs 3 PNR-G lautet:

> *„Zur Verifizierung eines anhand des Abgleichs (Abs. 1) erfassten Treffers ist die Fluggastdatenzentralstelle ermächtigt, Abfragen in Datenverarbeitungen für Zwecke der Sicherheitsverwaltung, des Asyl- und Fremdenwesens sowie der Strafrechtspflege durchzuführen, das Ergebnis der Verifizierung an die in Abs. 2 genannten Behörden zu übermitteln sowie das Ergebnis der Verifizierung und die veranlassten Maßnahmen und Verwaltungsdaten in einer Datenverarbeitung (Trefferverwaltung) zu verarbeiten."*

In den Materialien wird dazu ausgeführt:

> *„Abs. 3 legt in Umsetzung von Art. 6 Abs. 5 der PNR-Richtlinie fest, dass Treffer, die aus einem vorzeitigen Abgleich von Fluggastdaten mit Datenbanken und im Vorhinein festgelegten Kriterien resultieren, von der Fluggastdatenzentralstelle individuell – somit nicht programmgesteuert, sondern durch einen bestimmten Organwalter – zu überprüfen sind. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur solche Treffer, die von der Fluggastdatenzentralstelle positiv verifiziert wurden, an die zuständigen Behörden zur weiteren Überprüfung übermittelt werden. Zum Schutz der Betroffenen ist die Weiterleitung von rein automatisiert generierten Treffern ohne eine solche Verifizierung ausgeschlossen. In Umsetzung von Art. 6 Abs. 2 lit. a der PNR-Richtlinie kann in diesem Fall aufgrund eines verifizierten Treffers die Übermittlung durch die Fluggastdatenzentralstelle an die in Abs. 2 genannten Behörden aus Eigenem erfolgen. Werden Fluggastdaten von Fluggastdatenzentralstellen anderer Mitgliedstaaten an die Fluggastdatenzentralstelle beim Bundeskriminalamt übermittelt, können diese PNR-Daten gemäß Abs. 1 in der PNR-Datenbank und – im Falle eines Treffers – in Folge nach Abs. 3 in der Trefferverwaltung verarbeitet werden."* (ErläutRV 186 BlgNR 26. GP 4).

Den Beschwerdeführer:innen ist zwar zuzugestehen, dass sich aus dem Wortlaut § 4 Abs 3 PNR-G, in der die Berechtigung der Fluggastdatenzentralstelle, für die Zwecke eines Abgleichs bestimmte Datenverarbeitungen vorzunehmen, normiert wird, nicht zwingend eine Verpflichtung der Fluggastdatenzentralstelle ableiten lässt, eine solche Prüfung durchzuführen.

Sie ergibt sich allerdings aus einer richtlinienkonformen Auslegung: So ist einerseits nach Art 6 Abs 5 PNR-RL eine individuelle, nicht automatisierte Überprüfung erforderlich und es wird andererseits in den Materialien ausgeführt, dass Art 6 Abs 5 der PNR-Richtlinie durch § 4 Abs 3 PNR-G umgesetzt werden solle und in § 4 Abs 3 PNR-G festgelegt werde, dass Treffer

individuell – somit nicht programmgesteuert, sondern durch einen bestimmten Organwalter – zu überprüfen sind.

3.2.2.2.1.2 Zum Erfordernis von klaren und präzisen Regeln für die individuelle Prüfung:

Soweit die Beschwerdeführer:innen rügen, dass entgegen den Vorgaben des EuGH das PNR-G keine klaren und präzise Regeln für die individuelle Prüfung vorgeben, ist Folgendes auszuführen:

Der EuGH hat ausgesprochen, dass die Mitgliedstaaten klare und präzise Regeln vorsehen müssen, die Leitlinien und einen Rahmen für die von den Bediensteten, die mit der individuellen Überprüfung betraut sind, vorzunehmende Analyse vorgeben, um für die uneingeschränkte Achtung der in den Art 7, 8 und 21 der Charta verankerten Grundrechte zu sorgen und insbesondere eine dem Diskriminierungsverbot Rechnung tragende kohärente Verwaltungspraxis innerhalb der PNR-Zentralstelle zu gewährleisten. Sie haben sich insbesondere zu vergewissern, dass die PNR-Zentralstelle in klarer und präziser Weise Kriterien für die objektive Überprüfung aufstellt (Rn 205 f).

Wie gezeigt worden ist, sieht das PNR-G eine individuelle Überprüfung etwaiger Treffer durch einen Organwalter vor. Es lässt aber offen, welchen Anforderungen eine solche Prüfung genügen muss und auch die Materialien machen dazu keine Angaben.

Das ist aber nicht hinreichend, um das durch das PNR-G geschaffene System rechtswidrig zu machen:

So schreibt der EuGH nicht vor, in welcher rechtlichen Form die Mitgliedsstaaten diese Vorgaben zu erfüllen haben. Da die nationalen Behörden unter Berücksichtigung des gesamten innerstaatlichen Rechts und unter Anwendung der dort anerkannten Auslegungsmethoden alles zu tun haben, was in ihrer Zuständigkeit liegt, um die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten und zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit dem vom Unionsrecht verfolgten Ziel im Einklang steht, wäre den Anforderungen des EuGH daher auch dann Genüge getan, wenn die Anforderungen an die individuelle Prüfung nicht in einem Gesetz sondern in einer anderen rechtlich verbindlichen Weise, etwa durch einen Erlass oder eine Weisung umgesetzt werden.

Es könnte sich die Rechtswidrigkeit der Datenverarbeitung allenfalls dann ergeben, wenn tatsächlich keine ausreichenden Regeln hinsichtlich der individuellen Prüfung von Treffern bestehen würden oder nicht sichergestellt würde, dass die Fluggastdatenzentralstelle

Kriterien für die objektive Prüfung aufstellt. Das wäre aber gegebenenfalls auf Sachverhaltsebene zu prüfen.

3.2.2.2.1.3 Zur Dokumentation der Verarbeitungsvorgänge im Rahmen der individuellen Prüfung von Treffern:

Soweit die Beschwerdeführer:innen rügen, dass das PNR-G die vom EuGH aufgestellten Anforderungen nicht umsetze, die individuelle Prüfung zu dokumentieren, ist Folgendes festzuhalten:

Gemäß § 50 Abs 1 DSG ist jeder Verarbeitungsvorgang in geeigneter Weise so zu protokollieren, dass die Zulässigkeit der Verarbeitung nachvollzogen und überprüft werden kann.

§ 4 Abs 5 PNR-G sieht als speziellere Norm vor, dass § 50 DSG mit der Maßgabe gilt, dass jedenfalls über die Verarbeitungsvorgänge der Erhebung, Abfrage, Offenlegung und Löschung Protokollaufzeichnungen zu führen, fünf Jahre aufzubewahren und danach zu löschen sind.

In den Materialien wird dazu ausgeführt, dass damit Art 13 Abs 5 und 6 der PNR-Richtlinie umgesetzt werde. Ein Abgehen von den diesbezüglichen Vorgaben der PNR-Richtlinie sei nicht zulässig. Im Einklang mit der PNR-Richtlinie sei daher das Ergebnis einer Abfrage nicht zu protokollieren (ErläutRV 186 BlgNR 26. GP 5).

Der EuGH führt unter Berufung auf Art 13 Abs 5 PNR-RL aus, dass die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, dass die PNR-Zentralstelle jede Verarbeitung von PNR-Daten, die im Rahmen der Vorabüberprüfung, einschließlich der individuellen Überprüfung auf nicht automatisierte Art, vorgenommen wird, zum Zweck der Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit und zur Selbstkontrolle dokumentiert wird (Rn 207).

Eine europarechtliche Interpretation des § 4 Abs 5 PNR-G ergibt vor dem Hintergrund des Art 13 Abs 5 PNR-RL in der vom EuGH klargestellten Bedeutung und dem Willen des Gesetzgebers, mit § 4 Abs 5 PNR-G die Vorgaben des Art 13 Abs 5 PNR-RL umzusetzen, daher, dass die Fluggastdatenzentralstelle jedenfalls auch jede Verarbeitung von PNR-Daten, die im Rahmen der Vorabüberprüfung, einschließlich der individuellen Überprüfung auf nicht automatisierte Art, vorgenommen wird, zum Zweck der Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit und zur Selbstkontrolle zu dokumentieren hat.

Der Wortlaut des Gesetzes steht dem nicht entgegen, zumal die in § 4 Abs 5 PNR-G enthaltene Aufzählung der Verarbeitungsvorgänge, über die Protokollaufzeichnungen zu führen sind, nicht abschließend ist (arg „jedenfalls“).

3.2.2.2.2. Zu den Pflichten der Empfänger der Fluggastdaten (zuständigen Behörden):

Wie unter Punkt 3.1.3.4 ausgeführt, ist die Fluggastdatenzentralstelle unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt, Fluggastdaten an die zuständigen Behörden zu übermitteln.

Der EuGH erlegt in C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, den zuständigen Behörden als Empfänger der Fluggastdaten bestimmte Pflichten auf.

Erstens dürfen Entscheidungen der zuständigen Behörden, aus denen sich eine nachteilige Rechtsfolge oder ein sonstiger schwerwiegender Nachteil für die betroffene Person ergibt,

- unter keinen Umständen allein auf der Grundlage der automatisierten Verarbeitung der PNR-Daten getroffen werden, was bedeutet, dass sie im Rahmen der Vorabüberprüfung dem Ergebnis der individuellen Überprüfung auf nicht automatisierte Art durch die PNR-Zentralstelle Rechnung tragen und ihm gegebenenfalls Vorrang vor dem Ergebnis der automatisierten Verarbeitungen einräumen müssen, oder

- diskriminierend sein (Rn 208).

Zweitens müssen sie sich vergewissern, dass die automatisierte Verarbeitung als auch die individuelle Überprüfung rechtmäßig und nicht diskriminierend waren (Rn 209).

Drittens müssen sie sich vergewissern, dass der Betroffene die Funktionsweise der **im Voraus festgelegten Prüfkriterien und der Programme zu ihrer Anwendung sowie der Kriterien für die individuelle Überprüfung** verstehen kann, um es ihm zu ermöglichen, in Kenntnis aller Umstände zu entscheiden, ob er von seinem in Art 13 Abs 1 der PNR-Richtlinie garantierten Recht auf Einlegung von Rechtsbehelfen Gebrauch macht, um gegebenenfalls zu rügen, dass die genannten Kriterien rechtswidrig und namentlich diskriminierend seien. Dabei muss es ihm im Verwaltungsverfahren aber nicht zwangsläufig ermöglicht werden, von den Prüfkriterien und den Programmen zu ihrer Anwendung sowie den Kriterien für die individuelle Überprüfung Kenntnis zu erlangen (Rn 210).

3.2.2.2.2.1 Zur Pflicht, sich der Rechtmäßigkeit des Abgleichs mit Datenbanken und Kriterien sowie der individuellen Prüfung zu vergewissern:

Die Beschwerdeführer:innen rügen unter Verweis auf diese Rechtsprechung, dass das PNR-G nicht vorsehe, dass sich die zuständigen Behörden der Rechtmäßigkeit des Abgleichs mit Datenbanken und Kriterien sowie der individuellen Prüfung zu vergewissern haben.

Dem ist entgegen zu halten, dass sich diese Prüfpflicht aus § 37 Abs 1 Z 1 DSG ergibt, wonach personenbezogene Daten auf rechtmäßige Weise zu verarbeiten sind, iVm § 37 Abs 3 DSG, wonach der Verantwortliche, dh die zuständige Behörde als jeweiliger Empfänger der Passagierdaten, für die Einhaltung ua des Abs 1 leg cit verantwortlich ist und dessen Einhaltung nachweisen können muss.

Damit korrespondiert die Pflicht der übermittelnden Stelle, dh der Fluggastdatenzentralstelle, bei jeder Übermittlung personenbezogener Daten soweit möglich die zur Beurteilung der Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der personenbezogenen Daten durch den Empfänger erforderlichen Informationen beizufügen (§ 37 Abs 7 DSG), die durch das PNR-G weiter ergänzt wird (§ 4 Abs 3 PNR-G).

3.2.2.2.2.2 Zu den Anforderungen an die Entscheidungsfindung durch die zuständigen Behörden:

Wenn die Beschwerdeführer:innen weiters rügen, dass das PNR-G – entgegen der Rechtsprechung des EuGH – nicht vorsehe, dass Entscheidungen unter keinen Umständen allein auf Grundlage der automatisierten Verarbeitung der PNR-Daten getroffen werden dürfen, ist ihnen entgegen zu halten, dass die eben erörterte Prüfpflicht auch beinhaltet, dass die zuständigen Behörden die übermittelten Informationen im pflichtgemäßen Ermessen zu prüfen und vor einer etwaigen Entscheidung mit nachteiligen Folgen für die Betroffenen, belastende und entlastende Elemente zu berücksichtigen haben.

Vor diesem Hintergrund und da die Fluggastdatenzentralstelle verpflichtet ist, etwaige Treffer individuell zu verifizieren und das Ergebnis der Verifizierung an die zuständigen Behörden weiterzuleiten (siehe dazu Punkt 3.2.2.2.1.1 und § 4 Abs 3 2. Halbsatz PNR-G), ist sichergestellt, dass die zuständigen Behörden ihre Entscheidung keinesfalls allein auf Grund des automatisierten Abgleichs mit Datenbanken oder vordefinierten Kriterien treffen und sie dem Ergebnis der Verifizierung gegebenenfalls Vorrang vor dem Ergebnis der automatisierten Verarbeitungen einräumen dürfen.

3.2.2.2.2.3 Zur Pflicht sich von der Kenntnis der Betroffenen über die Funktionsweise der Kriterien und Programme zu vergewissern:

Die Beschwerdeführer:innen rügen letztlich, dass das PNR-G weder eine Pflicht vorsehe, die Betroffenen von der Datenverarbeitung zu informieren, noch es die zuständigen Behörden verpflichte zu prüfen, ob die Betroffenen entsprechend informiert worden sind.

Dem ist entgegen zu halten, dass sich die Informationspflicht aus § 43 Abs 2 Z 4 DSG ergibt, wonach der Verantwortliche der betroffenen Person (neben den in § 43 Abs 1 und 2 genannten Informationen) weitere Informationen zu erteilen hat, soweit das erforderlich ist, um es der betroffenen Person zu ermöglichen, ihre Rechte auszuüben. In Zusammenschau mit der zitierten Rechtsprechung des EuGH ist der jeweilige Verantwortliche für die Datenverarbeitung verpflichtet, die Betroffenen auf geeignete Weise über die Funktionsweise der Kriterien und die Programme für ihre Anwendung zu informieren. Etwaige Einschränkungen der Informationspflicht (vgl § 43 Abs 3 und 4 DSG) müssten insoweit unangewendet bleiben, als sie gegen unmittelbar anwendbares Europarecht, insbesondere Art 7 oder 8 GRC, verstoßen.

3.2.2.2.3. Zur Begrenzung des PNR-G auf schwere Kriminalität:

Die Beschwerdeführer:innen bringen weiters vor, das PNR-G verletze die Vorgaben des EuGH, dafür zu sorgen, dass die Anwendung des durch die PNR-Richtlinie geschaffenen Systems tatsächlich auf die Bekämpfung schwerer Kriminalität beschränkt bleibt und dass dieses System nicht auf strafbare Handlungen erstreckt wird, die zur gewöhnlichen Kriminalität zählen (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 152), zumal die im Anhang des PNR-G aufgelisteten abstrakten Kategorien gerichtlich strafbarer Handlungen auch solche umfassen, die der gewöhnlichen Kriminalität zuzuordnen sind, obwohl sie mit einer Höchststrafe von mindestens drei Jahren bedroht sind, etwa die Betrugsdelikte der §§ 147, 148, 148a ff StGB.

Dem kann nicht gefolgt werden:

Es trifft zwar zu, dass, da sich Art 3 Nr 9 der PNR-Richtlinie nicht auf die jeweilige Mindeststrafe, sondern auf die jeweilige Höchststrafe bezieht, nicht ausgeschlossen ist, dass die PNR-Daten Gegenstand einer Verarbeitung zur Bekämpfung strafbarer Handlungen sein können, die, obwohl sie das in dieser Bestimmung vorgesehene Kriterium in Bezug auf den Schweregrad erfüllen, **angesichts der Besonderheiten des nationalen Strafrechtssystems nicht zur schweren Kriminalität gehören, sondern zur gewöhnlichen Kriminalität** und es daher **Sache der Mitgliedstaaten** ist, dafür zu sorgen, dass die Anwendung des durch die PNR-

Richtlinie geschaffenen Systems tatsächlich **auf die Bekämpfung schwerer Kriminalität beschränkt bleibt** und dass dieses System nicht auf strafbare Handlungen erstreckt wird, die zur gewöhnlichen Kriminalität gehören (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 151 f).

Was unter den Begriff der „schweren Kriminalität" zu verstehen ist, ist allerdings nach der nationalen Rechtsordnung zu beurteilen. Europarechtlich unzulässig wäre es lediglich, wenn in der nationale Rechtsordnung Straftaten einbezogen werden, bei denen es sich angesichts der vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen in dem betreffenden Mitgliedstaat offensichtlich nicht um schwere Straftaten bzw um schwere Kriminalität handelt (EuGH C-178/22, *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano*, ECLI:EU:C:2024:371, Rn 47, 50).

Österreich hat die Anwendung des PNR-G in § 1 Abs 1 auf die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen gemäß § 165 Abs 3 zweiter Fall, §§ 278b bis 278f und § 282a Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, sowie solchen mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, die einer der im Anhang angeführten Kategorien zuzuordnen und mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, bedroht sind, begrenzt. Damit legt der österreichische Gesetzgeber fest, was er unter schwerer Kriminalität iSd PNR-G versteht.

Betrachtet man die davon umfassten strafbaren Handlungen, werden dabei keine einbezogen, die offensichtlich nicht zur schweren Kriminalität gehören:

Zwar ist den Beschwerdeführer:innen zuzustimmen, dass manche der gerichtlich strafbaren Handlungen, die unter die im Anhang zum PNR-G aufgezählten Kategorien gerichtlich strafbarer Handlungen subsumiert werden können, offensichtlich nicht der schweren Kriminalität zuzuordnen sind, wie etwa das Grunddelikt des Betrugs (§ 146 StGB).

Diese strafbaren Handlungen sind aber mit Freiheitsstrafen bedroht, deren Obergrenze drei Jahre nicht erreicht, weshalb sie vom PNR-System nicht erfasst werden.

Die Obergrenze von drei Jahren Freiheitsstrafe wird allenfalls erst bei den Qualifikationen der Grunddelikte erreicht, bei denen weitere, erschwerende, Tatbestandsmerkmale hinzutreten, weshalb es sich bei ihnen nicht offensichtlich um keine schwere Straftaten bzw nicht offensichtlich nicht um schwere Kriminalität handelt. Das ist etwa bei dem von den Beschwerdeführer:innen herangezogenen Betrug der Fall, bei dem die Obergrenze von drei Jahren erst beim schweren Betrug (§ 147 StGB) erreicht wird, ein Betrug, der etwa unter

Verwendung falscher oder gefälschter Urkunden oder mit einem EUR 5.000 übersteigenden Schaden begangen wird. Die Qualifikation des schweren Betrugs mag an der unteren Grenze der schweren Kriminalität liegen, dass es sich dabei offensichtlich um keine schwere Kriminalität handelt, kann aber nicht behauptet werden.

Das durch das PNR-G geschaffene System ist daher im Sinne der PNR-RL auf die Bekämpfung schwerer Kriminalität beschränkt.

3.2.2.2.4. Zur Bestimmtheit der vom PNR-G erfassten Straftaten:

Die Beschwerdeführer:innen argumentieren unter Verweis auf die GRC und die – das erkennende Gericht nicht bindende – Entscheidung des Verwaltungsgericht Wiesbaden vom 06.12.2022, 6 K 805/19.WI (Stellungnahme BF1 bis 5 und 7 vom 22.05.2023, OZ 15, Beilage ./1), weiter, dass im Anhang zum PNR-G keine konkreten sondern lediglich Kategorien von Straftaten aufgezählt werden. Dadurch sei der Anwendungsbereich des durch das PNR-G geschaffenen Systems zu unbestimmt.

Dazu ist Folgendes festzuhalten:

3.2.2.2.4.1 Zum Bestimmtheitsgrundsatz nach der GRC und der Rechtsprechung des EuGH:

Nach Art 52 Abs 1 Satz 1 GRC muss jede Einschränkung der Ausübung der in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten gesetzlich vorgesehen sein (vgl auch *Rumler-Korinek/Vranes* in *Holoubek/Lienbacher*, GRC Kommentar Art 52 Rz 10 ff). Das bedeutet, dass der Rechtsakt, der den Eingriff in die Grundrechte ermöglicht, den Umfang der Einschränkung der Ausübung des betreffenden Rechts selbst festlegen muss. Dieses Erfordernis schließt zum einen aber nicht aus, dass die fragliche Einschränkung hinreichend offen formuliert ist, um Anpassungen an verschiedene Fallgruppen und an Änderungen der Lage zu erlauben (EuGHC-401/19, *Polen/Parlament und Rat, ECLI:*EU:C:2022:297, Rn 64 und 74 mwN). Zum anderen kann der Gerichtshof gegebenenfalls die konkrete Tragweite der Einschränkung im Wege der Auslegung präzisieren, und zwar anhand sowohl des Wortlauts als auch der Systematik und der Ziele der fraglichen Unionsregelung, wie sie im Licht der durch die Charta garantierten Grundrechte auszulegen sind (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 114).

Dementsprechend hat auch der EuGH zur PNR-Richtlinie ausgeführt, dass sich der Richtliniengeber damit begnügen konnte, auf Kategorien strafbarer Handlungen Bezug zu nehmen, ohne ihre Tatbestandsmerkmale zu definieren, zumal diese Merkmale zwangsläufig im nationalen Recht definiert werden, weil die Mitgliedstaaten den Grundsatz der

Gesetzmäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen als Bestandteil des gemeinsamen, mit der Union geteilten Wertes der Rechtsstaatlichkeit beachten müssen, einen Grundsatz, der überdies in Art 49 Abs 1 der Charta verankert ist und an den sich die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung eines Rechtsakts der Union wie der PNR-Richtlinie halten müssen (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 146; Unterstreichung durch den Verfasser).

Er geht daher davon aus, dass die Festlegung von Kategorien strafbarer Handlungen in Zusammenschau mit den in den nationalen Rechtsordnungen (ohnehin) vorhandenen Tatbestandsmerkmalen ausreichend ist, um dem Bestimmtheitsgebot für Normen, die in Grundrechte eingreifen, zu genügen. Die von den Beschwerdeführer:innen geforderte gesonderte Zuordnung konkreter Tatbestände zu den Kategorien strafbarer Handlungen fordert er gerade nicht.

3.2.2.2.4.2 Angewendet auf das PNR-G bedeutet das:

Der nationale Gesetzgeber hat die in Anhang II der PNR-RL aufgezählten Kategorien von Straftaten, auf die das von der PNR-RL geschaffene System anzuwenden sein soll, in Anhang 1 des PNR-G übernommen. Die konkret zu erfassenden Straftatbestände ergeben sich, sieht man von den in § 1 PNR-G konkret genannten Straftatbeständen ab, somit aus der Definition der jeweiligen Tatbestände im StGB und seinen Nebengesetzen, und einer vom Rechtsanwender vorzunehmenden Prüfung, ob sie einer der in Anhang 1 genannten Kategorien zugeordnet werden können.

Die Fluggastdatenzentralstelle muss bei der automatisierten Prüfung der Fluggastdaten nach § 4 Abs 1 PNR-G, spätestens aber bei der individuellen Prüfung eines Treffers nach § 4 Abs 3 PNR-G, beurteilen können, ob die strafbare Handlung, wegen der ein Treffer erfolgt ist, der schweren Kriminalität zuzurechnen und damit weiterzubearbeiten, oder zu löschen ist.

Das mag bei den meisten Delikten einfach sein, etwa bei Delikten, deren Strafdrohung die Obergrenze von drei Jahren nicht erreicht, die keinesfalls zur schweren Kriminalität gehören, oder bei vorsätzlichen Tötungsdelikten, die jedenfalls zur schweren Kriminalität gehören. Systembedingt könnten sich bei manchen Delikten allerdings Unklarheiten ergeben, ob sie unter eine der in Anhang 1 genannten Kategorien subsumierbar sind, oder nicht. Wie sich aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt, machen derartige Auslegungsfragen eine rechtliche Grundlage aber nicht unbestimmt und es ist an den nationalen Gerichten oder am EuGH, sie zu beantworten.

Hinzukommt, dass sich vergleichbare Auslegungsschwierigkeiten auch dann ergeben würden, wenn der Gesetzgeber die von den Beschwerdeführer:innen geforderte konkrete Einordnung der Tatbestände als schwere Kriminalität vornehmen würde, müsste sich diese Zuordnung doch an der PNR-Richtlinie messen, in der die Kategorien von strafbaren Handlungen vorgegeben werden.

Es ist daher davon auszugehen, dass die in Anhang 1 zum PNR-G genannten Kategorien strafbarer Handlungen in Zusammenschau mit den jeweiligen im StGB samt Nebengesetzen definierten strafrechtlichen Tatbeständen ausreichend bestimmt im Sinne des Art 52 Abs 1 Satz 1 GRC sind.

3.2.2.2.5. Zur Verknüpfung der strafbaren Handlungen mit Flugverkehr durch das PNR-G:

Die Beschwerdeführer:innen bringen vor, die PNR-RL verlange von den Mitgliedstaaten, (insbesondere bei der individuellen Nachprüfung) die Verarbeitung von Fluggastdaten auf terroristische Straftaten und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen zu beschränken. Das PNR-G sehe aber weder im Allgemeinen noch bei der individuellen Prüfung einzelner Treffer im Besonderen eine Beschränkung der Verarbeitung auf strafbare Handlungen vor, die in Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen.

Dazu ist Folgendes auszuführen:

Terroristische Straftaten und schwere Kriminalität können in einem unmittelbaren und mittelbaren Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen; Letzteres etwa dann, wenn die Beförderung auf dem Luftweg als Mittel zur Vorbereitung solcher strafbaren Handlungen dient oder dazu, sich nach deren Begehung der strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen. Straftaten die keinen auch nur mittelbaren objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen haben, können die Anwendung des durch die PNR-Richtlinie geschaffenen Systems nicht rechtfertigen. Es obliegt den Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, ua bei der in Art 6 Abs 5 der Richtlinie vorgesehenen individuellen Überprüfung auf nicht automatisierte Art, dass die Anwendung des durch die Richtlinie geschaffenen Systems auf terroristische Straftaten und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen beschränkt wird (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 155 ff).

Das PNR-G enthält keine ausdrückliche Regelung, mit der die Anwendung des durch die PNR-Richtlinie geschaffenen Systems auf Straftaten ausgeschlossen wird, die keinen auch nur mittelbaren objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen haben.

Das PNR-G ist aber vor dem Hintergrund der Art 3 Nrn. 8 und 9 der PNR-Richtlinie in Verbindung mit deren Anhang II und im Licht der Anforderungen, die sich aus den Art 7 und 8 sowie aus Art 52 Abs 1 der Charta und den Ausführungen des EuGH (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 157) richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass das vom PNR-G aufgrund der PNR-Richtlinie geschaffene System, auf terroristische Straftaten und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen beschränkt wird.

Eine solche Auslegung ist möglich, zumal das PNR-G einerseits die PNR-RL in nationales Recht umsetzen (§ 13 PNR-G) und dem Ziel dienen soll „[…] *grenzüberschreitende* […] *Aktivitäten in den Bereichen Terrorismus und schwerer Kriminalität durch die Verwendung von Fluggastdaten* [zu bekämpfen]“ (ErläutRV 186 BlgNR 26. GP 1). Andererseits sieht das PNR-G in § 4 Abs 3 PNR-G vor, dass Treffer individuell zu überprüfen sind. In dessen Rahmen hat die Fluggastdatenzentralstelle, wie vom EuGH als Beispiel genannt (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 157), sicherzustellen, dass die Anwendung des durch die PNR-Richtlinie geschaffenen Systems auf terroristische Straftaten und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen beschränkt ist.

Es ist der Fluggastdatenzentralstelle daher lediglich gestattet, die Fluggastdaten zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen gemäß § 165 Abs 3 zweiter Fall, §§ 278b bis 278f und § 282a Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, sowie solchen mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, die einer der im Anhang angeführten Kategorien zuzuordnen und mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, bedroht sind, zu verarbeiten, wobei die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen überdies mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen müssen.

Sie hat überdies im Rahmen der individuell und nicht automatisiert durchzuführenden Prüfung festzustellen, ob die dem automatisierten Treffer zu Grunde liegende strafbare Handlung, in einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen steht.

3.2.2.2.6. Zur Ausdehnung des durch das PNR-G geschaffenen Systems auf EU-Flüge:

Die Beschwerdeführer:innen bringen weiters unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 169, 171 f) vor, dass ein Mitgliedstaat bevor er die Anwendung der PNR-RL auf EU-Flüge ausweitet, prüfen müsse, ob eine reale aktuelle oder vorhersehbare terroristische Bedrohung vorliegt. Diese Entscheidung müsse Gegenstand einer gerichtlichen oder behördlichen Kontrolle sein können.

Das PNR-G sehe weder vor, unter welchen Bedingungen der Anwendungsbereich auf EU-Flüge ausgedehnt werden darf, noch eine gerichtliche oder behördliche Kontrolle der Entscheidung, die Anwendbarkeit des PNR-G auf EU-Flüge auszudehnen.

Dazu ist Folgendes auszuführen:

Nach der Rechtsprechung des EuGH hat ein Mitgliedstaat, der das durch die PNR-RL geschaffene System auf alle oder einen Teil der EU-Flüge ausdehnen möchte, zu prüfen, ob die in dieser Richtlinie vorgesehenen Verarbeitungen der PNR-Daten der Fluggäste aller oder einiger EU-Flüge in Anbetracht der Schwere des Eingriffs in die durch die Art 7 und 8 der Charta garantierten Grundrechte zur Gewährleistung der inneren Sicherheit der Union oder zumindest des betreffenden Mitgliedstaats und damit zum Schutz des Lebens und der Sicherheit von Personen absolut notwendig ist (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 169).

In einer Situation, in der es nach der Einschätzung eines Mitgliedstaats hinreichend konkrete Umstände für die Annahme gibt, dass er mit einer als **real und aktuell** oder **vorhersehbar** einzustufenden terroristischen Bedrohung konfrontiert ist, werden die Grenzen des absolut Notwendigen nicht überschritten, wenn dieser Mitgliedstaat vorsieht, dass die PNR-Richtlinie gemäß ihrem Art 2 Abs 1 für begrenzte Zeit Anwendung auf alle EU-Flüge aus oder nach diesem Mitgliedstaat findet. Das Vorliegen einer derartigen Bedrohung ist nämlich als solches geeignet, einen Zusammenhang zwischen der Übermittlung und Verarbeitung der betreffenden Daten und der Bekämpfung des Terrorismus herzustellen (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 171).

Dem Vorbringen, wonach das PNR-G keine Bedingungen an den Verordnungsgeber vorsehe, unter welchen der Anwendungsbereich auf EU-Flüge ausgedehnt werden darf, ist entgegen zu halten, dass sich eine solche Anforderung an das die nationalen Umsetzungsgesetze, hier das PNR-G, weder aus der PNR-RL noch aus dem von den Beschwerdeführer:innen zitierten EuGH Erkenntnis ableiten lässt. Im Gegenteil werden die Bedingungen, unter denen es den Mitgliedstaaten gestattet ist, das durch die PNR-RL geschaffene System auf EU-Binnenflüge auszudehnen, vom EuGH unter Berücksichtigung der Art 7 und 8 GRC näher beschrieben

(EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 171 f), an die sich der Verordnungsgeber zu halten hat.

Auch dem Vorbringen, wonach die Entscheidung, die Anwendung der PNR-RL bzw des PNR-G auf EU-Flüge auszuweiten, keiner gerichtlichen oder behördlichen Prüfung unterliege, kann nicht gefolgt werden, zumal etwaige Verstöße einer gemäß § 2 Abs 5 PNR-G erlassenen Verordnung gegen höherrangige staatliche Rechtsvorschriften und gegen die GRC (VfGH U 466/11 ua VfSlg 19.632) vom Verfassungsgerichtshof geprüft werden können (Art 139 B-VG).

3.2.2.2.7. Zur Begrenzung der Abgleich-Datenbanken und ihren inhaltlichen Anforderungen:

Die Beschwerdeführer:innen bringen weiters vor, dass der EuGH hinsichtlich des Art 6 Abs 3 lit a PNR-RL festgehalten habe, dass ein Abgleich der Fluggastdaten ausschließlich mit Datenbanken betreffend Personen oder Gegenstände, nach denen gefahndet wird oder die Gegenstand einer Ausschreibung sind, unter Einhaltung der für solche Datenbanken einschlägigen nationalen, internationalen und Unionsvorschriften erfolgen dürfe.

Der EuGH sehe noch weitere inhaltliche Anforderungen an die Datenbanken vor, mit denen PNR-Daten abgeglichen werden dürfen: Sie müssen in nichtdiskriminierender Weise erstellt worden sein und die darin enthaltenen Datensätze müssen zielgerichtet, verhältnismäßig und bestimmt sein, um den Zweck der PNR-Richtlinie zu erfüllen; dh die verwendeten Datenbanken müssen im Zusammenhang mit der Bekämpfung terroristischer Straftaten und schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen betrieben werden.

Das PNR-G sehe in unzulässiger Weise auch den Abgleich mit sonstigen sicherheitspolizeilichen Datenverarbeitungen vor und schreibe keine inhaltlichen Anforderungen an die relevanten Datenbanken vor.

Dazu ist Folgendes festzuhalten:

Gemäß Art 6 Abs 2 lit a PNR-RL verarbeitet die PNR-Zentralstelle PNR-Daten zum Zweck, Fluggäste vor ihrer planmäßigen Ankunft in einem Mitgliedstaat oder vor ihrem Abflug von einem Mitgliedstaat, zu überprüfen, um diejenigen Personen zu ermitteln, die von den zuständigen Behörden gemäß Art 7 und gegebenenfalls — im Einklang mit Art 10 — von Europol genauer überprüft werden müssen, weil sie möglicherweise an einer terroristischen Straftat oder an schwerer Kriminalität beteiligt sind.

Gemäß Art 6 Abs 3 lit a PNR-RL darf die PNR-Zentralstelle bei der Durchführung der Überprüfung ua die PNR-Daten mit Datenbanken, die zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität maßgeblich sind, einschließlich Datenbanken betreffend Personen oder Gegenstände, nach denen gefahndet wird oder die Gegenstand einer Ausschreibung sind, unter Einhaltung der für solche Datenbanken einschlägigen nationalen, internationalen und Unionsvorschriften abgleichen.

Österreich hat Art 6 Abs 3 lit a PNR-RL mit § 4 Abs 1 Z 1 PNR-G umgesetzt. Demnach ist die Fluggastdatenzentralstelle für Zwecke des § 1 Abs 1 PNR-G ua ermächtigt, die bei ihr einlangenden Fluggastdaten vor der Ankunft oder dem Abflug eines Luftfahrzeuges mit Daten **aus Fahndungsevidenzen** und **sonstigen sicherheitspolizeilichen Datenverarbeitungen**, die der Vorbeugung oder Verfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen gemäß § 1 Abs 1 PNR-G dienen, abzugleichen.

3.2.2.2.7.1 Zur Zulässigkeit des Abgleichs mit sonstigen sicherheitspolizeilichen Datenverarbeitungen:

Der EuGH hat ausgesprochen, dass Art 6 Abs 3 lit a PNR-RL einschränkend zu interpretieren sei, so dass die PNR-Zentralstelle PNR-Daten nur mit Datenbanken abgleichen darf, die Personen oder Gegenstände betreffen, nach denen gefahndet wird oder die Gegenstand einer Ausschreibung sind (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 176 ff, 188).

Wie die Beschwerdeführer:innen zutreffend ausführen, widerspricht § 4 Abs 1 Z 1 PNR-G diesen Vorgaben, weil damit neben dem Abgleich mit Daten aus Fahndungsevidenzen auch einen Abgleich mit sonstigen sicherheitspolizeilichen Datenverarbeitungen zugelassen wird.

Die Beschwerdeführer:innen wollen daraus aber ableiten, dass deswegen die Verarbeitung von PNR-Daten unzulässig wäre. Dem kann nicht gefolgt werden:

Aus der Formulierung, „sonstigen sicherheitspolizeilichen Datenverarbeitungen“ geht nicht klar hervor, welche sicherheitspolizeilichen Datenverarbeitungen gemeint sein könnten, was – so der EuGH – in Anbetracht der zur Gewährleistung des Schutzes der in den Art 7 und 8 der Charta verankerten Grundrechte erforderlichen Beachtung der Anforderungen an Klarheit und Genauigkeit widerspricht (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 187). Sie würde damit gegen die GRC verstoßen. Bei der GRC handelt es sich um unmittelbar in den Mitgliedstaaten anwendbares Recht. Widerspricht eine nationale Norm

unmittelbar anwendbarem Unionsrecht, hat sie unangewendet zu bleiben. Allerdings nur, soweit sie dem Unionsrecht widerspricht (VwGH 27.03.2024, Ro 2023/13/0018, Rz 48).

Die mitbeteiligte Partei kann sich daher hinsichtlich der Verarbeitungen der PNR-Daten der Beschwerdeführer:innen nur soweit auf § 4 Abs 1 Z 1 PNR-G berufen, als sie die PNR-Daten mit Fahndungsevidenzen abgeglichen hat. Ein Abgleich mit anderen Datenbanken, insbesondere mit „sonstigen sicherheitspolizeilichen Datenverarbeitungen“ wäre unzulässig und würde die Datenverarbeitung unzulässig machen.

3.2.2.2.7.2 Zu den fehlenden objektiven und nicht diskriminierenden Kriterien für die Eintragung in Datenbanken:

Der EuGH hat ausgesprochen, dass die Eintragung in die Datenbanken auf objektiven und nicht diskriminierenden Kriterien beruhen muss, die durch die für die Datenbanken geltenden Vorschriften festgelegt werden (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 190).

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführer:innen sieht es der EuGH aber nicht als erforderlich an, dass im Rechtsakt, in dem die PNR-RL in nationales Recht umgesetzt wird, die Kriterien genannt werden. Vielmehr müssen die Kriterien in den Vorschriften festgelegt werden, die für die Datenbanken gelten.

3.2.2.2.7.3 Zum fehlenden Zusammenhang der Datenbanken mit den Zwecken der PNR-RL:

Der EuGH setzt weiters voraus, dass die Datenbanken betreffend Personen oder Gegenstände, nach denen gefahndet wird oder die Gegenstand einer Ausschreibung sind, im Zusammenhang mit der Bekämpfung terroristischer Straftaten und schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen betrieben werden müssen (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 191).

Er stellt damit klar, dass für den Abgleich nicht alle Fahndungsdatenbanken, etwa über vermisste Personen, für einen Abgleich verwendet werden dürfen. Sie müssen vielmehr einen Zusammenhang mit den von der PNR-RL verfolgten Zielen aufweisen.

Hinsichtlich der Ziele der PNR-RL führt er aus, dass es den Mitgliedstaaten obliegt, dafür zu sorgen, dass die Anwendung des durch die Richtlinie geschaffenen Systems auf terroristische Straftaten und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen beschränkt wird, und führt als Beispiel

hierfür die in Art 6 Abs 5 PNR-RL vorgesehenen individuellen Überprüfung auf nicht automatisierte Art an (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 156 f).

Im PNR-G werden einerseits die für den Abgleich verwendbaren Datenbanken auf Fahndungsevidenzen (3.2.2.2.7.1) und sohin auf Datenbanken eingeschränkt, die der Bekämpfung von Kriminalität dienen. Bei den, den Eintragungen in die jeweilige Fahndungsevidenz zu Grunde liegenden Taten wird es sich zu einem gewissen Teil um terroristische Straftaten oder um schwere Straftaten handeln, die in einem – zumindest mittelbaren – Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen, wodurch sie den vom EuGH geforderten Zusammenhang mit der Bekämpfung terroristischer Straftaten und schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen aufweisen.

Dass ein Teil der Taten nur im Zusammenhang mit leichten, nicht terroristischen Straftaten oder mit Straftaten steht, der in keinem, auch nicht mittelbaren, Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen, schadet nicht, zumal es der Fluggastdatenzentralstelle obliegt, im Rahmen der individuellen Überprüfung auf nicht automatisierte Art, die Anwendung des vom PNR-G geschaffenen System auf terroristische Straftaten und auf schwere Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen sicher zu stellen.

3.2.2.2.8. Zur Beteiligung der Nachrichtendienste und Zollbehörden:

Sofern die Beschwerdeführer:innen vorbringen, dass das PNR-G durch dessen § 2 Abs 4 Zollbehörden und Behörden der militärischen Nachrichtendienste am Informationssystem des PNR-G beteilige, was, aus näher genannten Gründen unzulässig sei, ist ihnen Folgendes entgegen zu halten:

Die Beschwerdeführerinnen können nur dann auf eine Verletzung in Ihrem Recht auf Geheimhaltung berufen, wenn sie von einer Datenverarbeitung betroffen sind (vgl VwGH 13.06.2024, Ra 2023/11/0058, Rz 21 und *Thiele/Wagner*, Praxiskommentar zum Datenschutzgesetz (DSG)[2] § 1 Rz 113)

§ 2 Abs 4 PNR-G sieht vor, dass ua Zollbehörden sowie den mit Aufgaben der wehr- oder militärbefugnisgesetzlichen Vollziehung betrauten Organen und Behörden der militärischen Nachrichtendienste unter bestimmten Umständen ermächtigt sind, im Wege der

Fluggastdatenzentralstelle von Luftfahrtunternehmen Auskunft über Fluggastdaten (§ 3) zu verlangen.

Im gegenständlichen Fall behaupten die Beschwerdeführer:innen die Rechtswidrigkeit von § 2 Abs 4 PNR-G. Sie bringen aber nicht vor, dass sie betreffende Fluggastdaten über eine Anfrage der Zollbehörden oder der mit Aufgaben der wehr- oder militärbefugnisgesetzlichen Vollziehung betrauten Organen und Behörden der militärischen Nachrichtendienste an diese im Wege der Fluggastdatenzentralstelle von Luftfahrtunternehmen übermittelt worden wären. Eine solche Übermittlung fand auch nicht statt.

Die Beschwerdeführer:innen können sich daher nicht darauf berufen, durch eine allfällige Rechtswidrigkeit des § 2 Abs 4 PNR-G in Ihrem Recht auf Geheimhaltung verletzt worden zu sein. Der in der Bescheidbeschwerde geäußerten Anregung (Bescheidbeschwerde, OZ 1, S 18), den Verfassungsgerichtshof mit dem Antrag anzurufen, die Wortfolge *„, Zollbehörden sowie den mit Aufgaben der wehr- oder militärbefugnisgesetzlichen Vollziehung betrauten Organe und Behörden der militärischen Nachrichtendienste*“ in § 2 Abs 4 PNR-G aufzuheben, war ebenfalls nicht zu folgen, zumal § 2 Abs 4 PNR-G für den gegenständlichen Fall nicht präjudiziell ist.

3.2.2.2.9. Zur fehlenden unabhängigen Kontrolle nachträglicher Überprüfungen:

Selbiges gilt für das von den Beschwerdeführer:innen vorgebrachte Argument, wonach nach der Rechtsprechung des EuGH eine nachträgliche Zurverfügungstellung und Überprüfung von Fluggastdaten zwingend einer vorherigen Kontrolle durch ein Gericht oder eine unabhängige Verwaltungsstelle zu unterwerfen ist (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 223) und das PNR-G diese Vorgabe verletze, zumal die Fluggastdaten und Trefferdaten der Beschwerdeführer:innen iSd § 4 Abs 2 PNR-G nachträglich weder zur Verfügung gestellt noch geprüft worden sind. Ein etwaiges Fehlen einer solchen Überprüfung könnte allenfalls die nachträgliche Überprüfung und Zurverfügungstellung von Daten, nicht aber das durch das PNR-G geschaffene System an sich ungültig machen.

3.2.2.2.10. Zur Speicherdauer der PNR-Daten:

Die Beschwerdeführer:innen bringen letztlich vor, der EuGH habe entschieden, dass eine allgemeine Speicherfrist von fünf Jahren, ohne danach zu unterscheiden, ob die betreffenden Fluggäste eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität darstellen, nicht mit Art 7 und 8 sowie mit Art 52 Abs 1 der Charta der Grundrechte vereinbar ist. Fluggastdaten von Personen, gegen die kein wie immer gearteter Verdacht besteht, sind

spätestens nach sechs Monaten zu löschen. Da das PNR-G diese Vorgabe verletze, sei es nicht anwendbar.

Dazu ist Folgendes auszuführen:

Die zulässige Speicherdauer von Fluggastdaten wird in Art 12 der PNR-RL geregelt. Demnach stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die von den Fluggesellschaften an die PNR-Zentralstelle übermittelten Fluggastdaten für einen Zeitraum von fünf Jahren ab ihrer Übermittlung an die PNR-Zentralstelle des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Flug angekommen beziehungsweise von dem er abgegangen ist, in einer bei dieser PNR-Zentralstelle angesiedelten Datenbank vorgehalten werden (Abs 1 leg cit). Nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab Übermittlung der PNR-Daten werden alle PNR- Daten durch Unkenntlichmachung der (bestimmt genannten) Datenelemente, mit denen die Identität des Fluggasts, auf den sich die PNR-Daten beziehen, unmittelbar festgestellt werden könnte, depersonalisiert; die Depersonalisierung kann nur unter den Abs 3 lit a leg cit genannten Fällen nach Genehmigung durch einer der Abs 3 lit b leg cit genannten Stellen aufgehoben werden.

Österreich hat diese Vorgaben mit § 4 Abs 4 und § 6 PNR-G umgesetzt (ErläutRV 186 BlgNR 26. GP 4 und 5 f). Demnach sind Daten in der PNR-Datenbank und in der Trefferverwaltung fünf Jahre nach Übermittlung durch die Luftfahrtunternehmen zu löschen (§ 4 Abs 4 PNR-G). Nach sechs Monaten sind sie zu depersonalisieren (§ 6 Abs 1 PNR-G), wobei die Depersonalisierung nur unter den Voraussetzungen des Abs 2 leg cit aufgehoben werden kann.

Der EuGH hat zur zulässigen Speicherdauer von Fluggastdaten ausgesprochen, dass im Fall von Fluggästen, bei denen weder die Vorabüberprüfung nach Art 6 Abs 2 lit a der PNR-RL noch etwaige Überprüfungen während der in Art 12 Abs 2 dieser Richtlinie genannten Frist von sechs Monaten oder irgendein anderer Umstand objektive Anhaltspunkte geliefert haben, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit ihrer Flugreise belegen können, kein auch nur mittelbarer Zusammenhang zwischen den PNR-Daten dieser Fluggäste und dem mit der Richtlinie verfolgten Ziel ersichtlich sei, der die Speicherung der Daten rechtfertigen würde (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 257). Die kontinuierliche Speicherung der PNR-Daten sämtlicher Fluggäste nach dem ursprünglichen Zeitraum von sechs Monaten beschränke sich in diesem Fall nicht auf das absolut Notwendige (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 258).

Art 12 Abs 1 der PNR-Richtlinie in Verbindung mit den Art 7 und 8 sowie mit Art 52 Abs 1 GRC stehe daher einer nationalen Rechtsvorschrift entgegen, die eine allgemeine Speicherfrist der PNR-Daten von fünf Jahren vorsehen, die unterschiedslos für alle Fluggäste gilt, einschließlich derjenigen, bei denen weder die Vorabüberprüfung nach Art 6 Abs 2 Buchst a der PNR-Richtlinie noch etwaige Überprüfungen während des in Art 12 Abs 2 der Richtlinie genannten Zeitraums von sechs Monaten oder irgendein anderer Umstand objektive Anhaltspunkte geliefert haben, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Reise der Fluggäste belegen können (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 262 bzw Spruchpunkt 5.).

Eine europarechtskonforme Auslegung des § 4 Abs 4 PNR-G ist möglich:

§ 4 Abs 4 PNR-G sieht vor, dass Fluggastdaten fünf Jahre nach Übermittlung durch die Luftfahrtunternehmen zu löschen sind. Eine Verpflichtung, Fluggastdaten fünf Jahre zu speichern, wird nicht ausdrücklich normiert. In den Materialien wird überdies ausgeführt, dass Speicher- oder Löschungspflichten nach anderen gesetzlichen Bestimmungen hiervon unberührt bleiben (ErläutRV 186 BlgNR 26. GP 5). Solch andere gesetzliche Bestimmungen stellen Art 7, 8 bzw Art 52 Abs 1 GRC dar, aus denen der EuGH eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf Fluggastdaten ableitet, wenn sechs Monate ab Übermittlung der Fluggastdaten durch die Luftfahrtunternehmen, keine objektiven Anhaltspunkte bestehen, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Reise der Fluggäste belegen können (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 261).

§ 4 Abs 4 PNR-G ist daher im Sinne der Rechtsprechung des EuGH so zu interpretieren, dass eine Speicherung von Fluggastdaten über einen Zeitraum von sechs Monaten ab Übermittlung durch die Luftfahrtunternehmen nur dann zulässig ist, wenn objektiven Anhaltspunkte bestehen, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Reise der Fluggäste belegen können.

3.2.2.3. Zwischenergebnis:

Das PNR-G ist somit – soweit es für den gegenständlichen Fall präjudiziell ist – einer richtlinienkonformen Auslegung zugänglich. Die Verarbeitung von Fluggastdaten kann daher – aus europarechtlicher Sicht – auf das PNR-G in der eben ausgeführten Interpretation gestützt werden.

3.2.3. Zur Verfassungswidrigkeit des PNR-G und der Gesetzeswidrigkeit der PNR-VO:

Die Beschwerdeführer:innen bringen vor, dass die Aufzählung von Kategorien von Straftaten, für die das durch das PNR-G geschaffene System gelten soll, zu unbestimmt und damit verfassungswidrig sei. Weiters sei die Verordnungsermächtigung gemäß § 2 Abs 5 PNR-G, wonach der Bundesminister für Inneres dass durch das PNR-G geschaffene System mittels Verordnung auch auf EU-Binnenflüge ausdehnen könne, gesetzwidrig, zumal sie an keine Kriterien gebunden (Bescheidbeschwerde, S 15 ff; bzw Stellungnahme BF vom 22.05.2023, OZ 19, S 19) und unverhältnismäßig sei.

Dazu ist Folgendes festzuhalten:

Der Bestimmtheitsgrundsatz ergibt sich sowohl aus der in Österreich im Verfassungsrang stehenden EMRK, als auch aus Art 18 B-VG.

3.2.3.1. Zum Bestimmtheitsgebot der EMRK:

Ein Eingriff einer öffentlichen Behörde in das durch Art 8 EMRK gewährte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, wozu auch der Schutz personenbezogener Daten gehört (EGMR 06.04.2021, 5434/17, *Liebscher/Österreich*, Rn 31), ist– neben weiterer Voraussetzungen – nur dann zulässig, wenn dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist (Art 8 Abs 2 EMRK).

Der EGMR hat zu den inhaltlichen Anforderungen eines gesetzlichen Eingriffs auf der einen Seite ausgesprochen, dass das Gesetz in seinen Auswirkungen vorhersehbar sein hat (EGMR 15.10.2015 (GK), 37553/05, *Kudrevičius ua/Litauen*, Rn 108-110), indem es hinreichend präzise formuliert ist (EGMR 20.02.2003, 20652/92, *Djavit An/Türkei*, Rn 65). Unzulässig ist es, wenn der Exekutive ein rechtlicher Ermessensspielraum in Form einer uneingeschränkten Befugnis eingeräumt würde (EGMR 02.02.2017 (GK), 29580/12 ua, *Navalnyy/Russland*, Rn 115).

Auf der anderen Seite hat er ausgeführt, dass die Folgen einer bestimmten Handlung nicht mit absoluter Sicherheit vorhersehbar sein müssen, viele Gesetze zwangsläufig in Begriffen formuliert sind, die mehr oder weniger vage sind und deren Auslegung und Anwendung eine Frage der Praxis ist (EGMR 15.11.2007, 26986/03, *Galstyan/Armenien*, Rn 106; EGMR 12.06.2014, 17391/06, *Primov und andere/Russland*, Rn 125) bzw die den nationalen Gerichten zugewiesene Rolle der Rechtsprechung gerade darin besteht, solche verbleibenden Auslegungszweifel zu zerstreuen (EGMR 15.10.2015 (GK), 37553/05, *Kudrevičius ua/Litauen*, Rn 110).

3.2.3.2. Zum Bestimmtheitsgebot nach Art 18 B-VG:

Gemäß Art 18 Abs1 B-VG darf die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden. Daraus ergibt sich, dass bereits im Gesetz die wesentlichen Voraussetzungen und Inhalte des behördlichen Handelns umschrieben sein müssen (VfGH 11.03.1999, V40/98). Erforderlich ist ein Grad an Bestimmtheit, der der gesetzlichen Regelung, etwa den erfassten Lebensgebieten, Sachverhalten und Rechtsfolgen, angemessen ist (VfGH 12.12.2024, G229/2023, Punkt 7.3.2.; VfGH 21.09.2020, G295/2020). Ein eingriffsnahes Gesetz, das ist ein Gesetz, das nicht bloß zufällig und ausnahmsweise, sondern geradezu in der Regel in Grundrechte eingreift (vgl *Muzak*, B-VG[6] Art 18 Rz 12), muss die Eingriffsschranken deutlich erkennen lassen (VfGH 12.12.1985, G225/85). Es reicht allerdings, wenn erst durch Heranziehung sämtlicher Interpretationsmethoden beurteilt werden kann, was im Einzelfall Rechtens sein soll (VfGH 11.03.1999, V40/98 ua), etwa, wenn sich der Sinn aus einem gesamten Regelungskomplex ableiten lässt (VfSlg 12.692, 14.382, 18.738), zu dem auch ausländische Rechtsordnungen (VfSlg 20.039) oder europarechtliche Vorgaben gehören können.

Auch der Verordnungsgeber ist im Rahmen einer Verordnungsermächtigung verpflichtet, die Vorgaben einer dahinterstehenden EU-Richtlinie umzusetzen, die Verordnungsermächtigung richtlinienkonform auszulegen und hierbei die Rechtsprechung des EuGH zu beachten (VfGH 05.12.2022, V220/2022, Punkt 3.4.2.2.)

3.2.3.3. Zur (Un-)Bestimmtheit der Aufzählung von Kategorien von Straftaten:

Sofern die Beschwerdeführer:innen in der Bescheidbeschwerde darauf verweisen, dass die Aufzählung von Kategorien von Straftaten, für die das durch das PNR-G geschaffene System gelten soll, zu unbestimmt und damit verfassungswidrig sei, ist Folgendes auszuführen:

Die Ausführungen des EuGH zum Bestimmtheitsgrundsatz in Bezug auf die GRC (vgl die Ausführungen zu Punkt 3.2.2.2.4.1), entsprechen im Wesentlichen jene des EGMR und des VfGH, weshalb die dazu angestellten Überlegungen (Punkt 3.2.2.2.4.2) – mit den nötigen Abänderungen – auf die Einhaltung des verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheitsgrundsatzes übertragbar sind; eine Verfassungswidrigkeit konnte daher nicht erkannt werden.

3.2.3.4. Zur fehlenden Bindung der Verordnungsermächtigung an Kriterien:

Sofern die Beschwerdeführer:innen vorbringen, das PNR-G sei verfassungswidrig, weil die Verordnungsermächtigung gemäß § 2 Abs 5 PNR-G, wonach der Bundesminister für Inneres

dass durch das PNR-G geschaffene System mittels Verordnung auch auf EU-Binnenflüge ausdehnen könne, an keine Kriterien gebunden sei (Bescheidbeschwerde, S 15 ff; bzw Stellungnahme BF vom 22.05.2023, OZ 19, S 19), und überdies unverhältnismäßig, ist ihnen Folgendes entgegen zu halten:

Gemäß § 2 Abs 5 PNR-G ist der Bundesminister für Inneres ermächtigt, durch Verordnung den Anwendungsbereich des § 2 Abs 1 PNR-G, dh die Übermittlung von Fluggastdaten durch Luftfahrtunternehmen, auf Personen zu erstrecken, die mit einem Luftfahrzeug aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Österreich oder aus Österreich in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union befördert werden (EU-Flüge).

Damit wird der Bundesminister für Inneres befugt, von der durch Art 2 Abs 1 PNR-RL eingeräumten Möglichkeit Gebrauch zu machen, das durch die PNR-RL geschaffene System auch auf EU-Flüge auszudehnen. Dabei sind die selben Bestimmungen wie bei Drittstaatsflüge einzuhalten (Art 2 Abs 2 PNR-RL).

Der Grad der Bestimmtheit des Eingriffs in das Grundrecht auf Datenschutz gemäß § 1 DSG bzw die durch Art 7, 8 und 52 Abs 1 GRC sowie Art 8 EMRK gewährten Rechte, durch das durch das PNR-G geschaffene System wird daher nicht nur durch § 2 Abs 5 PNR-G sondern durch das gesamte PNR-G bestimmt, das im Lichte der PNR-RL und der dazu ergangenen Rechtsprechung des EuGH, EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, zu interpretieren ist.

Da das durch das PNR-G geschaffene System in Bezug auf Drittstaatsflüge im Lichte der vorherigen Ausführungen als ausreichend bestimmt zu betrachten ist, ist es auch in Bezug auf EU-Flüge ausreichend bestimmt.

Fraglich ist jedoch, ob die Verordnungsermächtigung des § 2 Abs 5 PNR-G, die keine ausdrücklichen Bedingungen dafür nennt, unter denen der Bundesminister für Inneres ermächtigt ist, das durch das PNR-G geschaffene System auch auf EU-Flüge auszudehnen, ausreichend bestimmt ist.

Dazu ist darauf hinzuweisen, dass es ausreichend ist, wenn sich die Bedingungen, unter denen der Bundesminister für Inneres ermächtigt ist, das durch das PNR-G geschaffene System auch auf EU-Flüge auszudehnen, durch Interpretation ermitteln lässt.

Wie sich aus den Materialien zu § 2 Abs 5 PNR-G ergibt, ist die Verordnungsermächtigung gerade nicht absolut, sondern an Voraussetzungen geknüpft (ErläutRV 186 BlgNR 26. GP 2).

So soll von der Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht werden, wenn es sich aufgrund von Erfahrungswerten ergibt, dass die Erstreckung auf innereuropäische Flüge einen wesentlichen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität bewirkt; dies können Situationen und Ereignisse sein, mit denen eine erhöhte Gefährdungslage einhergeht, wie etwa die österreichische Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, internationale Gipfeltreffen, besonders sensible Staatsbesuche oder die Ausrichtung von Großereignisse, beispielsweise einer Fußball-Europameisterschaft (ErläutRV 186 BlgNR 26. GP 2).

Diese Überlegung ist auch durch das Gesetz gedeckt, zumal die Anwendung des durch das PNR-G geschaffenen Systems streng an die in § 1 Abs 1 PNR-G genannten Zwecke gebunden ist (vgl zum Zweckbindungsgrundsatz des durch das PNR-G geschaffenen Systems auch § 4 Abs 1 PNR-G) und damit auch für die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf EU-Flüge gelten muss.

§ 2 Abs 5 PNR-G ist daher einer Interpretation dahingehend zugänglich, als dass die darin enthaltene Verordnungsermächtigung an Bedingungen geknüpft ist, die sich aus dem PNR-G selbst, aber auch aus dem Europarecht, etwa der GRC sowie der PNR-RL und der dazu ergangenen Rechtsprechung des EuGH ableiten lassen.

Demnach ist die Ausdehnung des durch das PNR-G geschaffenen Systems auf EU-Flüge durch eine Verordnung gemäß § 2 Abs 5 PNR-G nur zu den in § 1 Abs 1 PNR-G genannten Zwecken, nämlich mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlungen gemäß § 165 Abs 3 zweiter Fall, §§ 278b bis 278f und § 282a Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, sowie solche mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, die einer der im Anhang angeführten Kategorien zuzuordnen und mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, bedroht sind, vorzubeugen, zu verhindern und aufzuklären, wobei die Straftaten einen zumindest mittelbaren Zusammenhang mit Flügen aufweisen müssen (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 157 ua). Weiters darf die Ausweitung nur bestimmte Flugverbindungen, bestimmte Reisemuster oder bestimmte Flughäfen betreffen, für die es Anhaltspunkte gibt, die eine Anwendung des durch das PNR-G geschaffenen Systems rechtfertigen können (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 174), oder wenn Österreich von einer realen und aktuellen oder vorhersehbaren terroristischen Bedrohung betroffen ist (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 173).

Die Verordnungsermächtigung des § 2 Abs 5 PNR-G ist damit einer Auslegung zugänglich, die dem Bestimmtheitsgebot Genüge tut. Sie erweist sich im Rahmen dieser Auslegung vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer:innen auch nicht als unverhältnismäßig.

Da die vorgenannten Überlegungen auch die Behörden und damit auch die Fluggastdatenzentralstelle binden, sind die vorherigen Überlegungen auch auf die vorgebrachten Bedenken der Beschwerdeführer:innen zur gemäß § 2 Abs 5 PNR-G erlassene PNR-VO zu übertragen.

3.2.3.5. Zwischenergebnis:

Es ist daher weder eine Verfassungswidrigkeit des § 2 Abs 5 PNR-G noch eine Gesetzeswidrigkeit der PNR-VO ersichtlich, weshalb von der angeregten Vorlage an den Verfassungsgerichtshof abgesehen werden konnte.

3.3. Angewendet auf den Sachverhalt bedeutet das:

Wendet man das PNR-G und die PNR-VO in der zuvor genannten europarechtskonformen Interpretation auf den Sachverhalt an, ergibt sich Folgendes:

3.3.1. Zur Zweckbindung der Datenverarbeitung:

Die Fluggastdatenzentralstelle hat hinsichtlich des Zweitbeschwerdeführers sowohl für Drittstaatenflüge als auch für EU-Binnenflüge und für die restlichen Beschwerdeführer:innen für EU-Binnenflüge Daten verarbeitet, die von den in § 3 Abs 1 PNR-G genannten Fluggastdaten umfasst sind. Dies zumindest 24 Stunden vor dem jeweiligen Flug bis zum 21.06.2022 jeweils zum Zwecke der Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen gemäß § 165 Abs 3 zweiter Fall, §§ 278b bis 278f und § 282a StGB, sowie solchen mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, die einer der im Anhang angeführten Kategorien zuzuordnen und mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, bedroht sind. Nach dem 21.06.2022 hat sie den Zweck dahingehend eingeschränkt, als sie die Straftaten auf solche eingeschränkt hat, die in einem zumindest mittelbaren objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen.

Das PNR-G gestattet es der Fluggastdatenzentralstelle lediglich, die Fluggastdaten zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen gemäß § 165 Abs 3 zweiter Fall, §§ 278b bis 278f und § 282a Strafgesetzbuch –

StGB, BGBl. Nr. 60/1974, sowie solchen mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, die einer der im Anhang angeführten Kategorien zuzuordnen und mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, bedroht sind, zu verarbeiten, wobei die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen überdies mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen müssen (siehe Punkt 3.2.2.2.5).

Indem die Fluggastdatenzentralstelle bis zum 21.06.2022 den Verarbeitungszweck nicht auf mit Strafe bedrohte Handlungen eingeschränkt hat, die in einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen, hat sie den zulässigen Zweck der Datenverarbeitung überschritten, weshalb sich die Datenverarbeitungen gemäß § 37 Abs 1 Z 2 DSG als rechtswidrig erweisen.

3.3.2. Zur zulässigen Speicherdauer:

Die mitbeteiligte Partei hat Fluggastdaten betreffend die Zweit- bis Achtbeschwerdeführer:innen über einen Zeitraum von fünf Jahren gespeichert, ohne dass objektive Anhaltspunkt dafür bestanden haben, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Reise der Fluggäste belegen hätten können. So kam es beim Datenbankabgleich weder zu einem Treffer, noch gab es sonstige Anhaltspunkte.

Vergleichbares gilt hinsichtlich der Fluggastdaten betreffend den Erstbeschwerdeführer: Zwar ist es beim automatischen Abgleich zum Flug mit der Nummer XXXX zu einem Treffer gekommen, den die Fluggastdatenzentralstelle individuell und nicht automatisiert geprüft hat.

Die Fluggastdatenzentralstelle hat im Rahmen der Prüfung aber weder analysiert, ob die strafbare Handlung, die in dem Datenbankeintrag enthalten war, der dem Treffer zu Grunde gelegen ist, im Zusammenhang mit Flügen steht, noch hat sie Kriterien für ihre Sachbearbeiter:innen aufgestellt, wonach sie eine solche Analyse durchzuführen haben.

Die Fluggastdatenzentralstelle hat damit die vom EuGH aufgestellten Anforderungen, dass im Rahmen der individuellen Prüfung von Treffern eine Analyse durchzuführen ist, ob etwaige Treffer im Zusammenhang mit Flügen stehen, und dass die Fluggastdatenzentralstellen klare und bestimmte Regelungen für – alle erforderlichen Aspekte – dieser individuellen Prüfung aufstellen müssen, nicht erfüllt.

Damit kann der Treffer aber nicht als objektiver Anhaltspunkt gewertet werden, der eine weitere Speicherung der Fluggastdaten rechtfertigen könnte, zumal eine im Sinne der

Rechtsprechung des EuGH durchgeführte Prüfung von Treffern Voraussetzung für die weitere Speicherung der Fluggastdaten – und damit des Treffers – ist und sie gerade sicherstellen soll, dass es zu keinen „falsch positiven“ Treffern kommt (EuGH C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 203).

Die Speicherung der Fluggastdaten betreffend die Beschwerdeführer:innen über den Zeitraum von sechs Monaten nach Übermittlung durch die Luftfahrtunternehmen hinaus ist damit nicht durch § 4 Abs 4 PNR-G oder eine andere Rechtsvorschrift gedeckt (vgl Punkt 3.2.2.2.10). Sie erweist sich daher iSd § 38 DSG ebenfalls als rechtswidrig.

3.3.3. Ergebnis:

Die Verarbeitung der Fluggastdaten betreffend die Beschwerdeführer:innen erweisen sich daher über den gesamten Verarbeitungszeitraum als rechtswidrig, nämlich bis zum 21.06.2022, weil die Fluggastdatenzentralstelle den Verarbeitungszweck überschritten hat, und danach, weil sie die sechsmonatigen Speicherdauer überschritten hat, weshalb die dadurch erfolgten Eingriffe in die Rechte der Beschwerdeführer:innen, nämlich in ihr Grundrecht auf Datenschutz gemäß § 1 DSG und in die ihnen durch Art 8 EMRK sowie Art 7 und 8 GRC gewährten Rechte, nicht gerechtfertigt sind.

Da die belangte Behörde die entsprechenden Datenschutzbeschwerden der Beschwerdeführer:innen abgewiesen hat, war den Bescheidbeschwerden Folge zu geben und die Rechtsverletzungen festzustellen.

3.3.4. Zu den weiteren von den Beschwerdeführer:innen vorgebrachten Bedenken:

Da die Verarbeitungsvorgänge der mitbeteiligten Partei in Bezug auf die Fluggastdaten betreffend die Beschwerdeführer:innen, insbesondere die Entgegenahme der Daten durch die Luftfahrtunternehmen, der Abgleich der Fluggastdaten mit Datenbanken, die individuelle Prüfung etwaiger Treffer und die Speicherung der Daten, unabhängig davon, ob sie depersonalisiert erfolgt ist, oder nicht, als rechtwidrig erkannt worden sind, kam es auf die weiteren von den Beschwerdeführer:innen vorgebrachten Bedenken, nämlich zur Einhaltung der vom EuGH festgehaltenen weiteren Anforderungen für die Prüfung von Treffern – wobei insbesondere auf die Vorgabe des EuGH zu verweisen ist, geeignete Prüfkriterien vorzuschreiben, aufzustellen und anzuwenden –, zum Abgleich der Fluggastdaten mit Datenbanken, die nicht der Personenfahndung dienen, zur Erfüllung der inhaltlichen Anforderungen der Datenbanken und zur Ausdehnung des durch das PNR-G geschaffenen Systems auf EU-Flüge, nicht mehr an.

Die insoweit überschießend getroffenen Feststellungen dienen der umfassenden Klärung des Sachverhalts, um in einem etwaigen Revisionsverfahren oder zweiten Rechtsgang eine unmittelbare inhaltliche Entscheidung zu ermöglichen.

3.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Zu C) Zulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig ist.

Die Revision ist zulässig, weil Rechtsfragen zu lösen waren, denen grundsätzliche Bedeutung im Sinne des Art 133 Abs 4 B-VG zukommt.

So fehlt es an Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur hier relevanten Frage, inwieweit der in § 1 PNR-G genannte Zweck, zu dem Fluggastdaten verarbeitet werden dürfen, nämlich zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen gemäß § 165 Abs 3 zweiter Fall, §§ 278b bis 278f und § 282a Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, sowie solchen mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, die einer der im Anhang angeführten Kategorien zuzuordnen und mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, bedroht sind, vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH zu C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 157, dahingehend eingeschränkt interpretiert werden kann, als die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen überdies mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen stehen müssen.

Weiters fehlt es an Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur hier relevanten Frage, ob § 4 Abs 4 PNR-G im Sinne der Rechtsprechung des EuGH zu C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 261, so zu interpretieren ist, dass eine Speicherung von Fluggastdaten über einen Zeitraum von sechs Monaten ab Übermittlung durch die Luftfahrtunternehmen nur dann zulässig ist, wenn objektiven Anhaltspunkte bestehen, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Reise der Fluggäste belegen können.

Letztlich fehlt es an Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur hier relevanten Frage, ob ein bei einem Abgleich von Fluggastdaten mit Datenbanken iSd § 4 Abs 1 Z 1 PNR-G erzielter Treffer dann kein objektiver Anhaltspunkt im Sinne der Rechtsprechung des EuGH zu C-817/19, *Ligue des droits Humains*, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 261, der eine Verarbeitung von

Fluggastdaten über den Zeitraum von sechs Monaten hinaus rechtfertigen könnte, sein kann, wenn die auf Grund des Treffers individuell und nicht automationsunterstützt durchgeführte Prüfung den vom EuGH in C-817/19, Ligue des droits Humains, ECLI:EU:C:2022:491, Rn 205 f, aufgestellten Anforderungen nicht entspricht.